

الجمهورية التونسية

قوانين وتسيير

**LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
paraît
le **MARDI** et le **VENDREDI**

**IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE**
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874

Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Les annonces doivent être déposées
le **Lundi** et le **Jeudi** avant 9 heures

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du **Receveur-Econome**



قوانين وتسيير

T A R I F S

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc.....				
France.....	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Autres pays..	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 850
Prix du numéro..	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D. 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET RÉGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

LOIS

CODE du Travail (suite)..... 758

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 66-202 du 10 mai 1966, portant approbation
de la convention conclue le 22 février 1966, à
Tunis entre le Secrétaire d'Etat au Plan et à
l'Economie Nationale et le Gouverneur de la
Banque Centrale de Tunisie..... 772

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

DECRET N° 66-197 du 10 mai 1966, fixant la circonscription
territoriale de la justice cantonale de Moknine .. 773

DECRET N° 66-198 du 10 mai 1966, fixant la circonscription
territoriale de la justice cantonale de Sidi Bou-Zid 773

DECRET N° 66-199 du 10 mai 1966, portant transformation
d'emploi à la loi des cadres du Secrétariat d'Etat
à la Justice..... 773

MOUVEMENT dans la magistrature..... 773

REINTEGRATION d'un notaire..... 774

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

DECRET N° 66-189 du 9 mai 1966, portant publication de la
convention sur la santé et le travail conclue entre le
Gouvernement de la République Tunisienne et le
Gouvernement du Royaume du Maroc..... 774

NOMINATION d'un ministre plénipotentiaire 775

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

DECRET N° 66-190 du 9 mai 1966, autorisant la Commune
de Sousse à contracter un emprunt..... 775

DECRET N° 66-195 du 9 mai 1966, portant dérogation excep-
tionnelle au statut du personnel du cadre des se-
crétaires de Gouvernorat 775

ARRETE du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 9 mai 1966,
déclarant d'utilité publique l'acquisition par la
Commune de Medjez-El-Bab d'immeubles néces-
saires à l'élargissement des rues et à la con-
struction de logements et d'un centre de protection
de la mère et de l'enfant..... 776

SECRETARIAT D'ETAT

AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE

DECRET N° 66-194 du 9 mai 1966, portant constitution et
organisation de l'association d'intérêt collectif
de Zerig Barrania..... 776

DECRET N° 66-203 du 10 mai 1966, portant suppression du
corps des gardes de commerce des ports de
Tunisie 779

NOMINATION des directeurs et des membres des associations
d'intérêt collectif de Sebaâ Floudh, Selmini-
Merdj-Melah, Bulla-Régia, Zerkine I et III, Be-
chima et Kettana IV 780

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

NOMINATION d'administrateurs de la Société Nationale des
Transports 780

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE

DEMISSION d'un médecin à plein-temps..... 780

Pages

SECRETARIAT D'ETAT**A L'INFORMATION ET A L'ORIENTATION**

DECRET N° 66-193 du 9 mai 1966, complétant le décret n° 66-155 du 8 avril 1966, portant dérogation transitoire au statut particulier du personnel de presse du Secrétariat d'Etat à l'Information et à l'Orientation	781
--	-----

AVIS ET COMMUNICATIONS**SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR**

AVIS d'ouverture et de clôture des opérations de recensement dans les Communes de la Goulette, Djebeniana et Gabès	781
--	-----

SECRETARIAT D'ETAT**AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE**

EMPRUNT tunisien 4 % 1931	781
AVIS d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes	782

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION de la Banque Centrale de Tunisie	783
--	-----

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

AVIS de réquisition	784
AVIS de bornage	785

ANNONCES	788
----------------	-----

LOIS**CODE DU TRAVAIL (suite)****LIVRE II****L'exécution du travail****TITRE I****LES CONDITIONS DU TRAVAIL****CHAPITRE PREMIER****L'admission au travail****Section I. — Age minimum**

ART. 53. — Sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants, les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements industriels.

ART. 54. — Sauf en ce qui concerne les emplois visés à l'article 58 qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, l'emploi des enfants de moins de quinze ans est autorisé dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

Ne sont pas visés par les dispositions de ce chapitre les enfants des écoles professionnelles ou ceux placés en apprentissage.

ART. 55. — Dans les entreprises et activités agricoles l'âge d'admission au travail est abaissé à treize ans pour les travaux non nuisibles à la santé et au développement normal des enfants et à condition que la fréquentation scolaire n'en soit pas affectée.

Cette disposition ne fait pas obstacle aux travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques lorsque ces travaux sont approuvés et contrôlés par l'autorité publique.

ART. 56. — Dans les activités non industrielles et non agricoles :

1°) Les enfants âgés de treize ans accomplis peuvent être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l'école.

2°) Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne peut être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances ni consacrer à l'école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.

3°) Des décrets pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales déterminent le nombre quotidien d'heures pendant lesquelles les enfants âgés de plus de quatorze ans peuvent être occupés à des travaux légers.

4°) Les travaux légers sont prohibés les jours de repos hebdomadaire et jours de fête légale.

5°) Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales pris après avis des Secrétaires d'Etat compétents et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées déterminent quels sont les genres de travaux qui peuvent être considérés comme travaux légers et prescrivent les garanties préliminaires à remplir avant que les enfants ne puissent être employés à des travaux légers.

6°) Pour les enfants âgés de quatorze à quinze ans, la durée du travail ne doit pas dépasser quatre heures et demie par jour. Le travail en question ne doit pas être de nature à nuire à la santé des enfants ou à leur développement moral.

ART. 57. — Dans l'intérêt de l'art, de la science ou de l'enseignement, l'Inspecteur Régional du Travail peut accorder des autorisations individuelles d'emploi dérogeant aux dispositions des articles 53 à 56 afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ou de participer, comme acteurs ou figurants, à des prises de vue cinématographiques.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après consultation des organisations syndicales intéressées détermine l'âge minimum à partir duquel il peut être délivré une autorisation individuelle. Il édicte en même temps des garanties en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la moralité des enfants et de leur assurer de bons traitements, un repos convenable et la continuation de leur instruction.

Aucune autorisation ne peut être octroyée lorsqu'en raison, soit de la nature du spectacle ou de la prise de vue cinématographique, soit des conditions dans lesquelles ils s'exécutent, la participation de ceux-ci peut être dangereuse au sens de l'article 59, notamment pour les spectacles de cirques, variétés et cabarets.

L'octroi des autorisations est subordonné aux conditions suivantes :

a) la période d'emploi ne peut excéder minuit;

b) le mineur doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.

Aucune autorisation ne peut être délivrée pour l'emploi d'un enfant de moins de seize ans, à des exercices d'acrobatie ou de force.

ART. 58. — Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales fixent l'âge ou les âges, supérieures à ceux qui sont mentionnés à l'article 53 pour l'admission des jeunes gens et adolescents à tout emploi, qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées.

Ces arrêtés pris après avis des Secrétaires d'Etat compétents, déterminent les conditions spéciales dans lesquelles les jeunes travailleurs peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux où l'ouvrier est exposé à des manipulations, ou à des émanations préjudiciables à sa santé.

ART. 59. — Chaque employeur doit tenir un registre à la disposition de l'Inspection du Travail, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix huit ans qu'il occupe ainsi que leurs heures de travail.

ART. 60. — L'Inspection du Travail peut toujours requérir de l'Inspection médicale du Travail un examen médical de tous les enfants de moins de dix huit ans, admis au travail, à l'effet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces.

Si c'est le cas, l'Inspection du Travail a le droit d'exiger que l'enfant intéressé cesse ce travail dans cette entreprise.

Section II. — Examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi

ART. 61. — 1°) Dans toutes les entreprises, sauf dans l'agriculture, les enfants et les adolescents de moins de dix huit ans ne peuvent être embauchés que s'ils ont été reconnus aptes à l'emploi auxquels ils seront occupés à la suite d'un examen médical complété par un examen radioscopique.

2°) L'examen médical d'aptitude à l'emploi doit être effectué gratuitement par le médecin attaché au service médical de l'entreprise ou à défaut par un médecin attaché à l'Inspection médicale du Travail. Il doit être constaté par une annotation portée au registre mentionnée à l'article 59.

3°) Le certificat médical d'aptitude à l'emploi peut :

- a) prescrire des conditions déterminées d'emploi;
- b) être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux;
- c) être délivré pour un temps limité.

L'employeur est tenu de classer et tenir à la disposition de l'Inspection du Travail le certificat médical d'aptitude à l'emploi.

ART. 62. — L'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi qu'ils exercent doit faire l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de dix huit ans.

Un enfant ou un adolescent ne peut être maintenu dans son emploi que moyennant renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas six mois.

L'Inspection du Travail peut toujours exiger des renouvellements exceptionnels de l'examen médical.

ART. 63. — Pour les travaux qui représentent des risques élevés pour la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques ont lieu jusqu'à vingt ans au moins.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des Secrétaires d'Etat compétents détermine les travaux ou les catégories de travaux pour lesquels l'examen médical d'aptitude à l'emploi est exigé jusqu'à vingt ans.

CHAPITRE II

Protection de la maternité

ART. 64. — Dans les entreprises de toute nature, à l'exception des établissements où sont exclusivement employés les membres d'une même famille, la femme :

a) aura à l'occasion de son accouchement sur production d'un certificat médical à un congé de repos de 30 jours. Ce congé peut être prorogé chaque fois d'une période de 15 jours sur justifications de certificats médicaux.

b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement.

Ces deux repos sont indépendants des repos prévus à l'article 89. L'un est fixé pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi. Ils peuvent être pris par les mères aux heures fixées d'accord entre elles et les employeurs. A défaut d'accord, ces repos sont placés au milieu de chaque période. Ces repos sont considérés comme heures de travail et ouvrent droit à rémunération.

Une Chambre spéciale d'allaitement doit être aménagée dans tout établissement occupant au moins cinquante femmes.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales pris après avis des organisations professionnelles intéressées détermine les conditions auxquelles doit satisfaire cette chambre d'allaitement.

CHAPITRE III

Travail de nuit des femmes et des enfants

Section I. — Dans les activités non agricoles

ART. 65. — Les enfants de moins de quatorze ans ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins quatorze heures consécutives qui doit comprendre l'intervalle s'étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin.

Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées peuvent en raison des conditions locales ou des circonstances, substituer à cet intervalle un autre intervalle de douze heures qui ne peut commencer après huit heures trente du soir ni se terminer avant six heures du matin.

ART. 66. — Les enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans et les femmes ne doivent pas être employés la nuit pendant une période d'au moins douze heures consécutives, qui doit comprendre l'intervalle entre dix heures du soir et six heures du matin.

Toutefois, le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut, par arrêté pris après consultation des organisations syndicales intéressées prescrire des intervalles différents pour certaines régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises. Dans ce cas le repos de nuit des enfants doit comprendre l'intervalle s'étendant entre onze heures du soir et sept heures du matin.

ART. 67. — Nonobstant les dispositions précédentes, les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, peuvent être occupés la nuit dans les cas prévus ci-après :

- a) en cas de force majeure ;
- b) pour les enfants occupés dans les boulangeries, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin est substituée à la période comprise entre dix heures du soir et six heures du matin ;

c) lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent, dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l'Inspecteur Divisionnaire du Travail, peut, après avis des organisations syndicales intéressées, accorder des autorisations individuelles d'emploi des enfants à condition qu'ils bénéficient, entre deux périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures consécutives ;

d) l'Inspecteur Divisionnaire du Travail peut accorder des licences individuelles pour permettre à des enfants de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans de paraître comme artistes en soirée dans des spectacles publics ou de participer la nuit en qualité d'acteurs à des prises de vue cinématographiques. Aucune licence ne peut être octroyée lorsqu'en raison soit de la nature du spectacle ou de la prise de vue cinématographique, soit des conditions dans lesquelles ils s'exécutent, la participation à ceux-ci peut être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité de l'adolescent. D'autre part la période d'emploi ne peut excéder minuit et l'adolescent doit jouir d'un repos de quatorze heures consécutives au moins.

ART. 68. — L'interdiction du travail de nuit des femmes n'est pas appliquée :

- a) en cas de force majeure ;
- b) dans le cas où le travail s'applique, soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable ;

c) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique impliquant une responsabilité ;

d) aux femmes occupées dans les services sociaux et qui n'effectuent pas normalement un travail manuel.

ART. 69. — L'Inspection du Travail doit être immédiatement avisée de la suspension de l'interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes en application des articles 67 a) et 68 a) et b).

ART. 70. — Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, pris après avis des organisations syndicales intéressées, peut fixer, pour les femmes et les enfants, une période de repos de nuit et un intervalle d'interdiction du travail plus courts que ceux prévus aux articles précédents, lorsque le travail de jour est particulièrement pénible en raison de la période de l'année, à condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

ART. 71. — Lorsqu'en raison de circonstances particulièrement graves l'intérêt national l'exige, l'interdiction du travail de nuit pour les enfants de seize ans à dix-huit ans et les femmes peut être suspendue par décret.

ART. 72. — Les attributions dévolues par le présent chapitre au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et concernant les branches d'activités soumises au contrôle des Secrétaires d'Etat chargés de l'industrie, du transport et des P.T.T. sont exercées par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales en collaboration avec les Secrétaires d'Etat intéressés.

ART. 73. — Dans toutes les activités non agricoles les employeurs doivent tenir un registre indiquant les nom et date de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'ils occupent, leurs heures de travail ainsi que toutes autres informations relatives aux conditions d'emploi des enfants. Ce registre est tenu à la disposition de l'Inspection du travail.

Les enfants et les adolescents travaillant sur la voie publique doivent porter un document reproduisant les mentions figurant sur le registre sus-indiqué.

Section II. — Dans les activités agricoles

ART. 74. — Les enfants de moins de dix-huit ans doivent bénéficier d'une période de repos de nuit ne comprenant pas moins de :

a) douze heures consécutives pour les enfants de moins de seize ans ;

b) dix heures consécutives pour les enfants de seize à dix-huit ans, à condition qu'un repos compensateur leur soit accordé pendant le jour.

Les enfants de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à aucun travail entre dix heures du soir et cinq heures du matin.

CHAPITRE IV

Exécution du travail

ART. 75. — Les locaux des entreprises de toute nature dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public par un personnel féminin doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de siège égal à celui des femmes qui y sont employées.

ART. 76. — Les chefs des entreprises dans lesquelles sont employés des enfants de moins de dix-huit ans ou des femmes, doivent veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.

CHAPITRE V

Travaux spéciaux

Section unique — Travaux souterrains et récupération des vieux métaux

ART. 77. — Aucune personne de sexe féminin, quel que soit son âge, ou aucun enfant de moins de dix-huit ans, ne peut être employé aux travaux souterrains.

ART. 78. — Il est interdit d'employer ou de laisser employer les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes dans les établissements, parties d'établissements et chantiers où s'effectuent la récupération, la transformation ou l'entreposage des vieux métaux.

CHAPITRE VI

Durée du travail

Section I. — Régime normal

ART. 79. — Dans toutes les activités non agricoles, la durée du travail effectif des ouvriers et employés ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, ou une limitation équivalente établie sur une période de temps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période puisse être supérieure à une année et à condition que la durée journalière n'excède pas neuf heures.

ART. 80. — Dans certaines branches d'activités visées à l'article précédent, la durée du travail peut être ramenée par décret à quarante heures par semaine ou à une limitation équivalente établie sur une période du temps autre que la semaine sans toutefois que la durée de cette période puisse dépasser une année.

Aucune diminution dans le niveau de vie des travailleurs ne peut résulter de l'application des décrets pris en application du présent article.

ART. 81. — Des arrêtés déterminent les modalités d'application des deux articles précédents par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble ou pour une partie du territoire.

Ces arrêtés sont pris par le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, les Secrétaires d'Etat compétents soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un ou l'autre cas, les centrales syndicales patronales et ouvrières les plus représentatives doivent être consultées.

ART. 82. — La durée hebdomadaire de présence de tout ou partie du personnel peut, par arrêté, être portée à un chiffre supérieur à quarante-huit heures dans certains établissements afin de tenir compte des pertes de temps résultant de l'interruption du travail.

ART. 83. — A titre exceptionnel, et sans qu'il puisse en résulter un travail journalier effectif supérieur à dix heures, des arrêtés peuvent :

1°) Autoriser l'employeur à prolonger le travail en certaines circonstances exceptionnelles pour travaux urgents, notamment en cas d'accidents, de réparations immédiatement nécessaires et de sauvetage, ou pour surcroît extraordinaire de travail.

Dans ce cas, le maximum d'heures de dérogation ne doit pas dépasser cent heures par an et elles doivent être compensées en heures de repos équivalentes dans l'année.

Cette compensation s'effectue par réduction de l'horaire journalier d'une heure au moins. Si elle n'est pas effectuée au cours de l'année, elle se fait au cours du premier trimestre de l'année suivante, avant toute utilisation de nouvelle dérogation.

2°) Admettre certaines dérogations permanentes à la durée journalière de travail pour certaines catégories de personnel employé à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général.

ART. 84. — En application d'arrêtés des Secrétaires d'Etat compétents constatant la nécessité de cette dérogation et sans qu'il y ait lieu de procéder aux consultations prévues à l'article 81, les établissements exécutant des travaux dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale peuvent prolonger au delà de neuf heures par jour la durée du travail de leur personnel.

ART. 85. — Les salariés ne peuvent être employés que conformément aux indications d'un horaire précisant pour chaque journée, et éventuellement pour chaque semaine, la répartition des heures de travail.

Cet horaire fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et en dehors desquelles aucun salarié ne peut être occupé.

Des heures différentes de travail et de repos peuvent être prévues pour les catégories de salariés auxquelles s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, 2°).

Toute modification de la répartition des heures de travail donne lieu, avant la mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.

Cet horaire daté et signé par le chef d'entreprise ou sous sa responsabilité par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.

Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doivent être préalablement adressés à l'Inspection du Travail.

ART. 86. — En cas d'organisation du travail par équipes, la liste nominative de chaque équipe est affichée dans les conditions prévues à l'article précédent.

Doivent être également affichés les noms des salariés auxquels s'appliquent les dérogations permanentes prévues à l'article 83, 2°).

Le chef d'entreprise ou, sous sa responsabilité, la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, doit être en mesure de faire la preuve, devant l'agent chargé de l'Inspection du Travail, de l'identité des salariés dont les noms sont portés sur les listes ci-dessus, sans préjudice du droit pour cet agent de demander aux salariés de prouver leur identité.

ART. 87. — Tout chef d'entreprise qui veut, conformément à l'arrêté concernant sa profession, user des facultés prévues à l'article 83 1°), est tenu d'adresser au préalable à l'Inspection du Travail une déclaration sous pli recommandé datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre de salariés pour lesquels la durée du travail est prolongée, les jours où il est fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues.

Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel sont inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des avis à l'Inspection du Travail, les dates des jours où il est fait usage de ces dérogations avec indication de leur durée. Ce tableau est affiché dans l'établissement dans les conditions déterminées à l'article 85 et il y reste apposé pendant l'année courante et jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.

ART. 88. — Dans les entreprises agricoles, la durée légale du travail est fixée à deux mille sept cents heures par an au maximum pour trois cents jours de travail effectif.

Des arrêtés conjoints du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale, pris après consultation des « commissions du travail agricole » déterminent la répartition journalière de cette durée par période, par région et éventuellement par mode de culture.

Les dispositions du paragraphe premier ne sont pas applicables aux gardiens et aux bergers. Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale déterminera la durée légale du travail sur cette catégorie de travailleurs et après consultation des centrales syndicales intéressées.

ART. 89. — Dans les entreprises de toute nature, la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos pendant lesquels le travail est interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée totale inférieure à une heure.

Ils doivent être fixés de façon que le personnel ne puisse être employé à un travail pendant plus de six heures consécutives sans une interruption d'une demi-heure au moins.

Cependant si la durée du travail effectif dans le courant de la même journée ne dépasse pas sept heures, le travail peut être fait sans interruption.

Le travail journalier de toute personne doit être suivi d'un repos ininterrompu dont la durée ne peut être inférieure à dix heures sans préjudice des dispositions spéciales concernant les femmes et les enfants.

En cas d'organisation du travail par postes ou équipes successives le travail de chaque équipe doit être continu, sous réserve des dispositions des paragraphes précédents.

Section II. — Heures supplémentaires

Sous-Section I. — Dans les activités non agricoles

ART. 90. — Dans les activités assujetties au régime de la semaine de quarante-huit heures toute heure de travail effectuée au delà de cette durée doit être majorée de soixante-quinze pour cent (75 %).

Dans les activités assujetties au régime de la semaine de quarante heures, les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaires, qui ne peut être inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire horaire pour chacune des huit premières heures supplémentaires et à cinquante pour cent (50 %) pour chacune des suivantes effectuées dans le courant d'une même semaine.

Sauf autorisation préalable de l'Inspection du Travail, l'exécution d'heures supplémentaires au cours d'une semaine ne peut être suivie d'une réduction de l'horaire normal de travail dans le courant de la même semaine ou de la semaine suivante.

ART. 91. — En vue d'accroître la production, l'Inspection du Travail peut après avis des organisations syndicales ouvrières intéressées autoriser les chefs des établissements à effectuer des heures supplémentaires en plus de celles qui sont déjà prévues par la réglementation sur la durée du travail.

ART. 92. — Les heures perdues par suite d'interruption collective de travail dans un établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.

L'Inspection du Travail est préalablement informée, par le chef d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un événement imprévu, avis lui est donné immédiatement.

Les heures perdues par suite de grève ou de lock out ne peuvent être récupérées, sauf accord des parties.

ART. 93. — L'exécution d'heures supplémentaires ou la récupération d'heures perdues ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de soixante heures, non comprises les heures de dérogation permanente, la durée hebdomadaire du travail, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

La faculté de récupérer les heures perdues et celle d'effectuer des heures supplémentaires, peuvent en cas de chômage, être suspendues dans certaines professions, après consultation des organisations syndicales intéressées, soit sur l'ensemble du territoire, soit dans une ou plusieurs régions, par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, soit pour des établissements déterminés par décision de l'Inspecteur Divisionnaire du Travail.

Sous-Section II. — Dans les activités agricoles

ART. 94. — Les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur et pour les besoins de l'exploitation, au delà de la durée journalière définie en application de l'article 88, sont payées au salaire normal majorées de vingt-cinq pour cent (25 %).

CHAPITRE VII

*Le repos hebdomadaire*Section I. — *Dans les activités non agricoles*

ART. 95. — Les entreprises non agricoles ou leurs dépendances, de quelque nature qu'elles soient, sont tenues de donner à leur personnel, sous réserve des dérogations prévues ci-après, un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Ce repos est donné le vendredi, le samedi ou le dimanche. Chaque établissement fait connaître le jour qu'il choisit au service chargé de l'Inspection du Travail.

ART. 96. — Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :

1. — Fabriques de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2. — Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. — Débits de tabac et magasins de fleurs naturelles ;
4. — Hôpitaux, cliniques, asiles, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, drogueries, magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux ;
5. — Etablissements de bains et établissements hydro-thérapiques ;
6. — Entreprises de location de livres, de chaises, de moyens de locomotion ;
7. — Entreprises de journaux, d'information et de spectacles, musées et expositions ;
8. — Entreprises d'éclairage et de distribution d'eau ou de force motrice ;
9. — Entreprises de transport, de chargement et de déchargement ;
10. — Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ;
11. — Industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication.

ART. 97. — Soit à la demande de la majorité des chefs des entreprises intéressées, soit à la demande des organisations syndicales patronales ou ouvrières les plus représentatives de la profession dans la circonscription considérée, le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales peut, par arrêté pris après avis des autorités locales et de la Chambre de Commerce, fixer les modalités d'application du repos hebdomadaire pour une profession ou un groupe de profession dans une région, une ville ou un quartier déterminés.

Il peut à cet effet :

- 1°) décider que, pour cette corporation, le repos sera pris le même jour dans l'agglomération toute entière ou seulement dans certains quartiers ;
- 2°) fixer pour le repos un autre jour que le vendredi, le samedi ou le dimanche ;
- 3°) décider que repos aura lieu :
 - a) du vendredi, samedi ou dimanche midi au samedi, dimanche ou lundi midi ;
 - b) le vendredi, samedi ou dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une autre demi-journée par roulement et par semaine ;
 - c) par roulement de tout ou partie du personnel.
- 4°) ordonner que les établissements de la corporation demanderesse seront fermés au public, dans l'agglomération ou les quartiers considérés, pendant toute la durée du repos hebdomadaire.

b) prévoir que pendant certaines périodes de l'année, et sous réserve des dispositions de l'article 124 ci-après, le repos du personnel ou la fermeture des établissements peuvent être différés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

5°) ordonner que le repos hebdomadaire dans les établissements où s'exercent plusieurs commerces dans les mêmes locaux, soit fixé suivant l'un des modes prévus ci-dessus et applicable à l'un quelconque de ces commerces.

ART. 98. — En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux ouvriers de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les opérations pour le compte de la première.

Dans ces entreprises, chaque ouvrier doit jouir d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.

ART. 99. — Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au graissage et à la visite des transmissions, au nettoyage des locaux industriels, magasins ou bureaux, ainsi que pour les gardiens et concierges.

Les personnes touchées par cette mesure doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

La dérogation prévue par le présent article n'est pas applicable aux garçons de moins de seize ans et aux filles de moins de vingt ans.

ART. 100. — Dans les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, et suivant les quartiers, lesquels seront déterminés conformément à l'avis de la Municipalité ou à défaut du Gouverneur, le repos peut, de plein droit, n'être donné que pendant l'après-midi du vendredi, du samedi ou du dimanche, avec un repos compensateur d'une demi-journée par roulement et par semaine.

ART. 101. — Dans les entreprises minières ou dans les chantiers éloignés des centres urbains, les jours de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois.

ART. 102. — Dans toutes les catégories d'entreprises où les intempéries déterminent des chômages, les repos forcés qui surviennent au cours du mois, sont déduits des jours de repos hebdomadaire.

ART. 103. — Les industries de plein air, celles qui ne travaillent qu'à certaines époques de l'année, peuvent suspendre le repos hebdomadaire quinze fois par an.

ART. 104. — Les industries qui emploient des matières périssables, celles qui ont à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail et qui ont fixé le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, peuvent également suspendre ce repos quinze fois par an. Mais pour

2°) les conditions du préavis qui doit être adressé à l'Inspection du Travail par le chef de tout établissement bénéficiant de dérogations prévues aux articles 98, 99, 100, 102, 103 et 104 ci-dessus;

3°) les dérogations particulières au repos des spécialistes occupés dans les usines à feu continu;

4°) la nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant sous les Nos 10 et 11 de l'article 96 ainsi que les autres catégories d'établissements qui pourront bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement;

5°) la nomenclature des industries particulières qui doivent être comprises dans les catégories générales énoncées aux trois articles précédents.

Section II — Dans les activités agricoles

ART. 106. — Les employeurs sont tenus de donner à leur personnel ouvrier permanent, saisonnier ou occasionnel, un repos hebdomadaire de vingt quatre (24) heures consécutives. Ce repos sera donné le vendredi, le samedi, le dimanche ou le jour de marché, sauf le cas de travaux urgents et dans cette hypothèse, sous réserve de compensation dans les trente jours qui suivent.

CHAPITRE VIII

Jours fériés chômés et payés

ART. 107. — Les jours fériés, chômés et payés sont fixés par la loi.

ART. 108. — Le chômage intervenu dans les circonstances prévues à l'article précédent ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Les salariés rémunérés à l'heure à la journée, à la part, à la tâche ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la charge de l'employeur, est calculée sur la base de l'horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l'établissement.

ART. 109. — Dans les activités où le travail ne peut être interrompu, les salariés occupés pendant les journées fériées, chômées et payées ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

ART. 110. — Les heures de travail perdues en raison du congé des journées fériées, chômées et payées peuvent être récupérées dans les conditions prévues aux articles 92 et 93.

ART. 111. — Les enfants de moins de dix huit ans et les femmes ne peuvent être employés dans les établissements où sont exercées les activités prévues à l'article 109 pendant les journées fériées, chômées et payées même pour rangement d'atelier.

CHAPITRE IX

Congés annuels payés

Section I. — Dans les activités non agricoles

ART. 112. — Tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées ci-après.

ART. 113. — Le salarié qui au cours de l'année de référence justifie avoir été occupé, chez le même employeur, pendant une période de temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison d'un jour par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de quinze jours comprenant douze jours ouvrables.

La durée du congé fixée à l'alinéa précédent est portée pour les salariés de moins de dix huit ans au 31 mai de chaque année à deux jours par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de trente jours comprenant vingt quatre jours ouvrables; pour

les salariés de dix-huit à vingt-et-un ans au 31 mai de chaque année, à un jour et demi par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder une période de vingt-deux jours soit dix-huit jours ouvrables.

Les salariés visés à l'alinéa précédent ont droit s'ils le demandent, au congé maximum déterminé ci-dessus, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

ART. 114. — Sont assimilées à un mois de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes équivalent à quatre semaines ou à vingt quatre jours de travail. Les périodes de congés payés, les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article 64 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail sont considérées comme période de travail effectif.

ART. 115. — La durée du congé ainsi fixée est augmentée à raison d'un jour ouvrable par période entière, continue ou non de cinq ans de services chez le même employeur sans que cette augmentation puisse porter à plus de dix-huit jours ouvrables la durée considérée ou se cumuler avec l'augmentation résultant, soit des stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, soit des usages.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résilié, notamment pour cause de maladie, d'accidents du travail, de chômage, sont pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, assimilées à des périodes de travail effectif. La durée des services ouvrant droit au congé complémentaire d'ancienneté est appréciée soit à l'expiration de la période de référence afférente au congé normal, soit à la date d'expiration du contrat lorsque la résiliation de ce contrat ouvre droit à l'attribution d'une indemnité compensatrice du congé.

Sous la réserve formulée au premier alinéa ci-dessus, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte, soit aux stipulations des conventions collectives ou des contrats individuels, soit aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

ART. 116. — Le point de départ de la période prise en considération pour l'appréciation du droit au congé est fixé au 1^{er} juin de chaque année.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les professions ou, en application de l'article 121, les employeurs sont tenus de s'affilier à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour le service des indemnités de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1^{er} avril.

ART. 117. — La période des congés est fixée par la convention collective de travail. A défaut de convention collective, elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du personnel, par l'entremise de ses délégués s'il en existe. Elle doit comprendre la période du 1^{er} juin au 31 octobre de chaque année.

A l'intérieur de la période des congés et, à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur, après consultation du personnel, par l'entremise de ses délégués s'il en existe et compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur.

L'ordre des départs en congé doit être affiché dans l'établissement au moins quinze jours avant sa date d'entrée en application.

ART. 118. — Le congé payé ne dépassant pas six jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à six jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'em-

ployeur sur avis conforme des délégués du personnel s'il en existe.

Au cas de fractionnement, une fraction doit être de six jours ouvrables au moins, comprise entre deux jours de repos hebdomadaire. Les autres fractions ne peuvent être inférieures à un jour entier.

Ne sont plus comptés dans le congé annuel payé :

- a) les jours fériés légaux;
- b) les interruptions de travail dues à la maladie ou à l'accident.

ART. 119. — L'indemnité afférente au congé prévu à l'alinéa 1^{er} de l'article 113 sera égale au vingt-quatrième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé, les périodes de repos des femmes en couches étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

L'indemnité afférente au congé prévu à l'alinéa 2 de l'article 113 sera égale pour les enfants de moins de dix huit ans, au douzième et pour les salariés de dix huit à vingt et un ans au seizième de la rémunération perçue au cours de la période prise en considération pour la détermination du droit au congé.

Toutefois, l'indemnité de congé ne peut en aucun cas, être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération est, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée en raison tout à la fois du salaire dû pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

Dans les professions où d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel est constituée en totalité ou en partie par les pourboires versés par la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est la rémunération évaluée conformément aux règles fixées pour l'application de la législation relative aux régimes de sécurité sociale.

Chaque jour de congé complémentaire accordé au titre de l'ancienneté, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 115, donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article par le nombre de jours ouvrables compris dans le congé prévu au premier alinéa de l'article 113.

Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.

Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages ne peut être inférieure à celle qui est fixée par la convention collective ou le règlement de salaires.

Au cas de fermeture d'un établissement ou d'une partie d'établissement pendant une durée supérieure à celle du congé annuel légal, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ledit congé, de verser à son personnel une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congé payé.

ART. 120. — Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article précédent. L'indemnité n'est pas due si la résiliation du contrat de travail, est provoquée par une faute lourde du salarié.

Dans le cas de résiliation du contrat de travail d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement

n'est pas dû si la résiliation du contrat de travail est provoquée par une faute lourde de l'employeur.

Les dispositions qui précèdent ne sont, toutefois, pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par application de l'article 121. Dans cette hypothèse, à l'occasion de la résiliation du contrat de travail, et quelles qu'en soient les circonstances, l'employeur délivre au salarié un certificat justificatif de ses droits à congé, compte tenu de la durée des services.

L'action en paiement des indemnités prévues à l'article 119 et au présent article se prescrit par un an.

ART. 121. — Dans les activités où les salariés ne sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même employeur au cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, les employeurs doivent verser des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale selon des taux et des modalités fixés par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. Cette Caisse est chargée de servir aux salariés dans ce cas, aux époques prévues audit arrêté, des indemnités correspondant à leur droit à congé.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est tenue, en vue de la détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de faire état, dans le décompte des services, sur le vu des justifications nécessaires, de la durée des services accomplis, le cas échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est obligatoire.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application, par les employeurs intéressés, de la législation sur les congés payés.

Pour les établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour le service des indemnités de congés payés, la charge des indemnités afférentes aux congés accordés aux jeunes travailleurs, incombe dans le cadre de sa compétence professionnelle, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à concurrence de la moitié en ce qui concerne les bénéficiaires de moins de dix huit ans et du tiers en ce qui concerne les bénéficiaires de dix huit à vingt ans. L'indemnité de congé est payée en totalité par l'employeur et lui est remboursée dans la proportion sus-indiquée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit faire figurer le montant des remboursements ainsi effectués et le nombre des bénéficiaires sur le rapport annuel de son activité qu'elle doit produire avant le 1^{er} avril de chaque année au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

ART. 122. — L'époux salarié a droit à un congé supplémentaire d'un jour à l'occasion de chaque naissance.

Ce congé doit être pris après entente entre l'employeur et le bénéficiaire soit le jour de la naissance soit au cours des 7 jours qui suivent.

Dans ce cas, le bénéficiaire perçoit une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé le même jour.

L'avance en est faite par l'employeur le jour de la paye qui suivra immédiatement l'expiration de ce congé.

Cette avance lui sera remboursée, sur production de pièces justificatives par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Section II. — Dans les activités agricoles

ART. 123. — Les salariés ont droit, à condition de compter au moins six mois de services continus chez le même employeur, à un jour ouvrable de congé par mois écoulé depuis leur entrée en service, sans que la durée totale de ce congé puisse excéder quinze jours dont douze jours ouvrables.

La durée des services continus se calcule conformément aux dispositions de l'article 114.

ART. 124. — Les bénéficiaires d'un congé doivent en jouir, s'il s'agit d'un congé de quinze jours, dans l'année qui suit la date d'ouverture du droit à congé; s'il s'agit d'un congé de moins de quinze jours, dans les six mois qui suivent cette même date.

ART. 125. — Le congé annuel payé peut être fractionné en période d'un ou plusieurs jours jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée totale.

Sont réputés jours ouvrables pour la jouissance d'un congé annuel payé, les jours normalement consacrés au travail dans l'établissement, même s'ils sont chômés temporairement, en totalité ou en partie, par suite de morte saison ou d'intempéries, à l'exception des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés prévus aux articles 107 à 111.

Ne peuvent être imputés sur le congé annuel, les jours de maladie, les repos des femmes en couches, les périodes obligatoires d'instruction militaire.

ART. 126. — L'ordre du départ en congé doit être communiqué à chaque bénéficiaire une semaine avant son départ. Il est déterminé par l'employeur, et s'il y a lieu, par roulement dans l'ensemble de l'établissement ou pour certaines catégories d'emploi après consultation des membres du personnel intéressé ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, de la durée de leurs services dans l'établissement et de la nécessité d'assurer d'une façon convenable l'exécution des différents travaux dans ledit établissement.

ART. 127. — L'indemnité journalière versée au salarié, au titre de congé payé est égale au salaire moyen journalier qu'il a ou aurait perçu pendant l'année, dans l'établissement, pour une période équivalente à celle du congé, toutes indemnités ou primes comprises.

Les avantages en nature dont les bénéficiaires du congé ne continueraient pas à jouir pendant la durée de celui-ci doivent être évalués en espèces et la somme ainsi évaluée doit être versée en plus de l'indemnité journalière déterminée à l'alinéa précédent.

ART. 128. — Lorsque le contrat de travail d'un salarié ayant au moins six mois de services continus dans la même entreprise est résilié par le fait de l'employeur, avant que ledit salarié ait pu bénéficier de son congé annuel payé, et sans que cette résiliation soit provoquée par une faute lourde du travailleur, ce dernier a droit à une indemnité correspondant au nombre de jours de congé dont il aurait dû bénéficier en raison de la durée des services continus accomplis au moment où le contrat est résilié et dont il n'a pas encore joui.

ART. 129. — Dans les établissements qui assurent des congés payés de durée plus longue que les minima fixés par la présente section, les conditions d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés sont donnés.

Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minima légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions plus favorables.

Section III. — Dispositions communes à toutes les activités

ART. 130. — Les employeurs doivent, en vue du contrôle de l'application du présent chapitre tenir un registre portant leur nom et leur adresse où sont indiqués :

- 1°) La période ordinaire des vacances dans l'établissement;
- 2°) La date d'entrée en service de chaque salarié;
- 3°) La durée du congé annuel des ayants-droit;
- 4°) La date de leur départ en congé;
- 5°) Le montant de l'indemnité versée à chacun d'eux pour la durée de leur congé, en précisant les éléments qui ont servi au calcul de cette indemnité.

Ce registre doit être signé par les bénéficiaires du congé et tenu à la disposition des Inspecteurs du Travail.

ART. 131. — Est nul tout accord comportant la renonciation par le salarié au congé prévu par les dispositions du présent chapitre, même contre l'octroi d'une indemnité compensatrice.

ART. 132. — Lorsqu'un contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'employeur doit sous peine de dommages intérêts faire bénéficier le salarié de son congé dans des conditions telles que ce congé soit achevé une semaine au moins avant l'expiration dudit contrat.

ART. 133. — Est considéré comme ne donnant pas le congé légal, l'employeur qui fait travailler un salarié, même en dehors de l'établissement où il travaille habituellement, pendant la période fixée pour son congé annuel payé.

TITRE II

LE SALAIRE

CHAPITRE PREMIER

De la détermination des salaires

ART. 134. — La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée soit par accord direct des parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du minimum légal prévu par la législation en vigueur.

ART. 135. — Dans les activités agricoles les salaires et les avantages en nature des travailleurs sont librement débattus lors de l'embauchage. Toutefois, les salaires proprement dits ne peuvent être inférieurs aux minima qui sont fixés par un décret qui détermine notamment :

- 1°) le taux journalier du salaire minimum de l'ouvrier agricole sans qualification professionnelle âgé d'au moins dix-huit ans;
- 2°) le taux minimum des primes de technicité, de campagne et d'ancienneté;
- 3°) les conditions de rémunération des femmes et des enfants.

Pour les travaux qu'il est d'usage de rémunérer aux pièces ou à la tâche, les tarifs doivent être établis de sorte à assurer à tout travailleur à rendement normal et pour la durée légale du travail, une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sur la base du salaire minimum journalier.

Les produits de la ferme fournis aux ouvriers pour leur consommation leur sont cédés au prix de vente à la production.

ART. 136. — Les organismes chargés de la fixation des salaires ou de leur révision dans les activités non agricoles comprennent une commission centrale des salaires et des commissions locales de salaires.

La composition, le fonctionnement et la compétence de ces commissions sont fixés par décret.

Les projets portant réglementation des salaires établis par les commissions locales sont rendus obligatoires par décret.

ART. 137. — Il est institué pour les activités agricoles une « commission du travail agricole » au siège de chaque gouvernement.

Sa composition, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par décret.

ART. 138. — Pour les branches d'activité non agricole, il est institué au siège de chaque commission locale de salaires, des « commissions de classement professionnel » pour chaque corps de métier régi par une convention collective ou un règlement de salaires.

La composition, le fonctionnement, la compétence de ces commissions et la portée de leurs délibérations sont fixés par décret.

CHAPITRE II

Du paiement des salaires

ART. 139. — La rémunération des travailleurs de toutes catégories doit être payée en monnaie ayant cours légal en Tunisie, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

Cependant peuvent être servis des avantages en nature conformément aux règlements de salaires et aux conventions des parties.

Ces avantages ne peuvent, en aucun cas, venir en déduction des salaires minima en espèces.

ART. 140. — Les salaires des ouvriers doivent être payés au moins une fois par semaine, ceux des employés doivent être payés au moins une fois par mois, les commissions dues aux voyageurs et représentants de commerce donnent lieu à un règlement au moins tous les trois mois.

Toutefois, les salaires des ouvriers occupés sur des chantiers éloignés des centres urbains peuvent, sur autorisation écrite de l'Inspecteur du Travail, être payés une seule fois par mois.

Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une semaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque semaine et être intégralement payé dans la semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

ART. 141. — Les travailleurs rémunérés au mois ne peuvent subir, au cas de chômage pour fête légale, d'autre réduction de salaire que celle résultant de la suppression des heures supplémentaires qui auraient été effectuées si le jour n'avait pas été chômé.

ART. 142. — Le paiement ne peut être effectué le jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont normalement occupées.

ART. 143. — L'employeur doit remettre aux travailleurs, à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative, dite « bulletin de paie » indiquant :

1°) le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement;

2°) le numéro d'immatriculation sous lequel l'employeur verse ses cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;

3°) le nom du salarié et l'emploi occupé par lui ou la qualification professionnelle telle qu'elle résulte des dispositions légales ou réglementaires, des conventions collectives, des sentences arbitrales ou des décisions des commissions paritaires;

4°) la période et le nombre des heures ou de journées de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant les périodes payées au taux normal de celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le taux du salaire horaire, journalier, hebdomadaire ou mensuel, ou s'il s'agit de travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires de façon et le nombre de pièces confectionnées pour chaque prix ou tous autres éléments de calcul du salaire correspondant à la nature du travail exécuté;

5°) s'il y a lieu, l'énumération et le montant des indemnités et primes accessoires de salaire s'ajoutant à la rémunération;

6°) le montant de la rémunération brute gagnée par le salarié;

7°) la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute;

8°) le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le salarié;

9°) la date du paiement de la rémunération.

ART. 144. — Les mentions portées sur le bulletin visé à l'article précédent sont obligatoirement reproduites sur un livre dit de paie dont les Inspecteurs du Travail peuvent à tout moment exiger la communication.

Le travailleur signe le livre de paie, au moment de chaque paiement, en regard de son nom; s'il ne peut ou ne sait signer, le paiement doit être certifié par deux témoins choisis par lui.

Le livre de paie est tenu par ordre de date, sans blanc, lacune, rature, surcharge ni apostille qui ne soient approuvés du salarié.

ART. 145. — L'acceptation d'un bulletin de paie sans protestation, ni réserve, par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires de salaires qui lui sont dus, en vertu des dispositions législatives, réglementaires, contractuelles ou résultant des conventions collectives, des sentences arbitrales et des décisions des commissions paritaires de classement professionnel ou du travail agricole.

Elle ne peut valoir non plus « compte arrêté et réglé ».

ART. 146. — Les formes légales selon lesquelles doit s'effectuer le paiement aux salariés de leurs droits ne font pas obstacle à l'application des règles établies par le Code des Obligations et des Contrats en matière de preuve.

ART. 147. — Toutes les actions de quelque nature qu'elles soient entre employeurs, salariés, organismes gérant les prestations sociales, découlant des relations de travail se prescrivent par un délai d'un an.

ART. 148. — Lorsqu'il s'agit d'actions entre employeurs et salariés la prescription court à compter de la fin des relations de travail. En ce qui concerne les prestations sociales, le point de départ de la prescription est déterminé par les textes particuliers régissant le droit en question.

ART. 149. — La compensation ne joue pas au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et employés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature à l'exception toutefois :

1°) des outils et instruments nécessaires au travail;

2°) des matières ou matériaux dont l'ouvrier a la charge et à l'usage;

3°) des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

ART. 150. — Tout employeur qui fait une avance en espèces en dehors du cas prévu au 3°) de l'article précédent, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

CHAPITRE III

De la saisie-arrêt, de la cession et de certains privilèges

ART. 151. — La saisie-arrêt sur les salaires des travailleurs est pratiquée conformément aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale et aux lois en vigueur.

TITRE III

Hygiène et Sécurité des Travailleurs

ART. 152. — Des décrets déterminent les mesures d'hygiène et de sécurité applicables dans les différentes branches d'activités.

ART. 153. — Dans toute entreprise non agricole employant au moins quarante salariés ou apprentis, il doit être créé et installé à la diligence du chef d'entreprise un service médical chargé de veiller à l'état sanitaire du personnel, à son aptitude physique aux travaux exigés de lui aussi bien au moment du recrutement qu'au cours de l'emploi, et de le protéger contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier. Le chiffre ci-dessus indiqué pourra être abaissé par décret pour certaines catégories d'entreprises et pour certaines régions.

ART. 154. — Le service médical visé à l'article 153 doit être propre à chaque établissement occupant au moins 300 salariés.

Il peut être autonome ou commun à plusieurs établissements lorsque le nombre de salariés ou apprentis varie de 100 à 300.

Les services interentreprises doivent être constitués par des groupements d'employeurs ayant la personnalité civile. Ils sont dotés de l'autonomie financière et administrés par un président désigné par le groupement.

La compétence territoriale et professionnelle des services interentreprises doit être approuvée avant toute constitution par le Médecin Inspecteur du Travail.

Sauf avis contraire de l'Inspection Médicale du Travail, un service interentreprise ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence. L'établissement ou le groupe d'établissements doit aménager un local pourvu des installations permettant l'examen approprié des personnes et l'administration des soins légers ou d'urgence. Ce local propre à une entreprise ou commun à plusieurs, doit être affecté exclusivement au service médical.

Il doit répondre aux caractéristiques fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales. L'aménagement intérieur du local doit avoir été agréé par le Médecin Inspecteur du Travail.

Le service médical est assuré dans les conditions fixées par décret, par un médecin assisté d'infirmiers.

ART. 155. — Le Médecin attaché au service médical ne peut être nommé ou révoqué qu'avec l'accord préalable du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales ou de son délégué après consultation du ou des délégués du personnel de l'entreprise.

ART. 156. — Toutes les dépenses afférentes au fonctionnement des services médicaux, y compris les honoraires du médecin et les salaires des infirmiers, sont à la charge des entreprises. Au cas de service commun, ces dépenses sont réparties entre les entreprises proportionnellement au nombre des salariés et en tenant compte éventuellement, de l'importance du temps de service minimum exigé pour chaque établissement.

LIVRE III

TITRE UNIQUE

REPRESENTATION DU PERSONNEL DANS LES ENTREPRISES

CHAPITRE UNIQUE

Comités d'entreprise et délégués du personnel

ART. 157. — Il est institué des comités d'entreprise dans toutes les activités de quelque nature que ce soit où sont habituellement employés au moins cinquante salariés, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-entrepreneur.

Il est institué, en outre, une commission qui à la demande du syndicat ouvrier intéressé ou de l'employeur examine la situation des entreprises et décide le cas échéant de l'établissement d'un comité d'entreprise. Ces décisions sont soumises à l'homologation du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Dans les entreprises soumises au contrôle technique d'un autre département que le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, l'homologation est dévolue conjointement au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et au Secrétaire d'Etat qui exerce le contrôle.

La composition, le fonctionnement et la compétence de cette Commission sont fixés par décret.

ART. 158. — Des décrets pris sur proposition des Secrétaires d'Etat intéressés peuvent déterminer pour les entreprises publiques à caractère industriel, commercial ou agricole, y compris les services exploités en régie même monopolisés, des modalités particulières pour la composition, les attributions et le fonctionnement des comités.

ART. 159. — Sont considérés comme salariés, pour l'application des dispositions du présent chapitre, les travailleurs à domicile sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe entre eux et leur employeur un lien de subordination juridique, ni s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle de l'employeur, ni si le local où ils travaillent et l'outillage qu'ils emploient leur appartiennent, ni s'ils se procurent

eux-mêmes les fournitures accessoires, tous ceux qui satisfont aux conditions suivantes :

1°) exécuter moyennant une rémunération forfaitaire pour le compte d'un ou plusieurs établissements industriels, commerciaux, artisanaux, de quelque nature qu'ils soient, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;

2°) n'utiliser d'autres concours que ceux de leur conjoint et de leurs enfants à charge, au sens de l'article 54 de la loi du 14 décembre 1960 relative à l'organisation de la sécurité sociale.

Conserve la qualité d'ouvriers à domicile, toute personne qui, en même temps que le travail, fournit tout ou partie des matières mises en œuvre, lorsque ces matières premières lui sont vendues par un donneur d'ouvrage qui acquiert ensuite l'objet fabriqué ou par un fournisseur indiqué par le donneur d'ouvrage et auquel elle est tenue de s'adresser.

Sont seuls considérés comme faisant partie des entreprises, les travailleurs visés aux paragraphes précédents qui effectuent habituellement et régulièrement des travaux à domicile, soit d'une manière continue, soit à certaines époques de l'année seulement.

S'ils remplissent les conditions ci-dessus à l'égard de plusieurs entreprises, ils seront considérés comme appartenant à celle qui leur aura versé la rémunération la plus élevée pendant l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu la désignation des membres du comité d'entreprise.

Dans le cas où le travailleur à domicile travaille pour un sous-entrepreneur qui n'est pas inscrit au registre du commerce et qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce, ce travailleur est considéré comme faisant partie du personnel de l'entreprise pour le compte de laquelle agit le sous-entrepreneur.

ART. 160. — Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions collectives de travail, de vie et d'éducation du personnel, ainsi que des règlements qui s'y rapportent.

Il a pour mission de veiller à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.

Il est associé à la gestion de toutes les œuvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, quel qu'en soit le mode de financement.

Il examine toutes les réclamations individuelles et collectives ou toutes autres difficultés relatives à l'application des lois et règlements et des accords en vigueur entre patron et salariés.

ART. 161. — Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise exerce les attributions ci-après :

a) il est consulté sur les questions intéressant l'organisation de l'entreprise, de manière à être associé progressivement à sa gestion et à son développement ;

b) il étudie toutes les suggestions émises par la direction ou par le personnel dans le but d'accroître la production et d'améliorer le rendement de l'entreprise et propose l'application des suggestions qu'il aura retenues ;

c) il propose en faveur des travailleurs ayant apporté par leurs initiatives ou leurs propositions une collaboration particulièrement utile à l'entreprise toute récompense qui lui semble méritée ;

d) il propose des récompenses pour les travailleurs qui se distinguent par leur rendement supérieur à la normale ainsi que des sanctions à l'encontre de ceux qui ne s'appliqueraient pas à fournir un rendement normal.

ART. 162. — Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissement dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise définis aux articles ci-dessus. Ils ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

Le comité central d'entreprise est composé de délégués élus des comités d'établissement.

ART. 163. — Lorsqu'il n'y a pas eu création d'un comité d'entreprise par application de l'article 157 ci-dessus, il est élu un délégué du personnel titulaire et un délégué suppléant, dans toutes les activités définies au même article où sont habituellement occupés vingt salariés au moins, à l'exclusion des apprentis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un sous-entrepreneur.

ART. 164. — Les délégués du personnel peuvent communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils sont associés au fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature.

Les délégués du personnel ont aussi pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accident ou de maladie professionnelle grave.

Les délégués du personnel sont chargés de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites.

ART. 165. — Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres du comité d'entreprise et aux délégués du personnel dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser dix heures par mois pour les premiers et cinq heures par mois pour les seconds, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail.

ART. 166. — Tout licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, envisagé par l'employeur, doit être soumis au préalable au comité. En cas d'avis défavorable du comité, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'Inspecteur du Travail qui contrôle l'établissement.

Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'Inspecteur du Travail territorialement compétent et le licenciement ne peut intervenir que sur avis conforme de l'Inspecteur.

ART. 167. — En cas de faute grave commise par un membre du comité d'entreprise ou un délégué du personnel, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

ART. 168. — Les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel sont tenus au secret professionnel, sous les peines portées au Code Pénal, pour tous les renseignements de nature confidentielle dont ils pourraient acquérir connaissance à l'occasion de leurs fonctions et pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

ART. 169. — Un décret fixera l'établissement et le fonctionnement des comités centraux d'entreprise et des comités locaux d'établissement. Il déterminera également le mode d'élection des délégués du personnel.

LIVRE IV

L'INSPECTION DU TRAVAIL

ART. 170. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail assurent l'application des dispositions légales réglementaires et conventionnelles qui organisent les relations du travail ou qui en découlent, dans tous les domaines de l'activité économique soumis au droit commun du travail.

Les agents chargés de l'Inspection du Travail ont également pour mission de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales.

Ils doivent porter à l'attention des autorités compétentes les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

ART. 171. — L'Inspection du Travail est exercée par des agents du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.

Par exception à ce principe, elle est exercée par des agents désignés à cet effet :

1°) par les autorités militaires, pour tous les établissements et chantiers militaires ;

2°) par le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones ou le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat pour les chantiers ou les établissements où le travail est effectué en régie et qui relèvent de leurs Départements respectifs.

A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les attributions de l'Inspection du Travail sont exercées en ce qui concerne les sociétés nationales ou régionales de transport, par des agents du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat habilités à cet effet.

ART. 172. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail assistent les Gouverneurs dans la mission de conciliation qui leur est dévolue.

Ils peuvent effectuer à la demande des Gouverneurs, toutes enquêtes relatives aux rapports nés du travail ou pouvant avoir une répercussion sur le volume de l'emploi de la main-d'œuvre dans leur circonscription.

ART. 173. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail prêtent le serment prévu par le décret du 6 août 1884 tel qu'il a été modifié par la loi N° 58-103 du 7 octobre 1958, relatif à la prestation de serment des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux.

Par la même occasion, ils prêtent également serment de ne point révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les agents de l'Inspection du Travail doivent traiter comme absolument confidentiel la source de toute plainte leur signalant un défaut dans les installations d'une entreprise ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires et doivent s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection comme suite à une plainte.

Toute violation des obligations énoncées ci-dessus est passible des peines prévues à l'article 254 du Code Pénal.

ART. 174. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés :

a) à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujéti au contrôle de l'inspection ;

b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ;

c) à pénétrer dans les locaux où des travailleurs à domicile effectuent des travaux qui leur sont confiés par des chefs d'entreprises industrielles ou artisanales ;

Toutefois, lorsque des travaux sont exécutés dans des locaux habités, les agents chargés de l'Inspection du Travail ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'après y avoir été autorisés par les personnes qui les occupent.

d) à procéder à tous examens, contrôle ou enquêtes jugées nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales ou réglementaires sont effectivement observées et notamment :

1°) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ou réglementaires ;

2°) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue ou la conservation est prescrite par la législation du travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales ou réglementaires et de les copier ou d'en établir des extraits.

Pour les besoins des enquêtes générales ou particulières dont ils peuvent être chargés, ils ont qualité pour exiger tous documents justificatifs des déclarations faites par les employeurs notamment en matière financière et touchant à la gestion des entreprises et des exploitations.

Les agents des différentes administrations publiques sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des agents de l'Inspection du Travail lors de l'exécution de leur mission et pour les besoins de celle-ci.

3°) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;

4°) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin. Ces prélèvements peuvent porter sur les gaz, vapeurs et toutes autres matières diluées dans l'atmosphère des lieux du travail. En vue de constater les infractions ou les dangers présentés pour la santé des travailleurs par les matières, les prélèvements doivent être faits comme pour le cas de la répression des fraudes.

A l'occasion d'une visite d'inspection, l'Inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

ART. 175. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail peuvent prescrire des mesures destinées à éliminer les déficiences constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

A cet effet, ils peuvent mettre en demeure l'employeur d'apporter aux installations dans un délai qui ne saurait être inférieur à 4 jours les modifications nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales ou réglementaires concernant la santé et la sécurité des travailleurs. L'employeur peut, avant l'expiration du délai, saisir le Secrétaire d'Etat dont relève l'agent d'une réclamation qui est suspensive.

Cette autorité peut désigner le cas échéant un ingénieur conseil ou un médecin de l'Inspection Médicale du Travail à l'effet de faire un rapport sur la question. La décision du Secrétaire d'Etat doit intervenir dans le mois suivant la réclamation.

Lorsque des transformations importantes, notamment celles portant sur le gros œuvre de l'établissement, sont jugées nécessaires, le délai finalement imparti pour les réaliser, ne saurait excéder dix-huit mois.

Nonobstant les dispositions précédentes, les agents chargés de l'Inspection du Travail peuvent prescrire des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

ART. 176. — Le Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales ou le Secrétaire d'Etat compétent en application de l'article 171 ci-dessus, peut charger des ingénieurs de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs.

Ces ingénieurs conseils de l'Inspection du Travail sont choisis sur une liste arrêtée par décret. Ils jouissent pour l'exécution de leur mission, des mêmes droits et prérogatives conférés aux Inspecteurs du Travail par les articles 174 et 178 au présent code.

ART. 177. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail constatent les infractions par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis par la voie hiérarchique au Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales chargé de saisir le Procureur de la République, aux fins de poursuites.

ART. 178. — Les autorités de Police et la Garde Nationale conservent leurs attributions d'une manière concurrente pour la recherche et la répression des infractions à la législation du travail.

ART. 179. — Les agents chargés de l'Inspection du Travail ont pour mission, en dehors de la surveillance dont ils sont chargés d'établir des statistiques de toute nature concernant les conditions de travail et de l'emploi dans les secteurs de l'activité économique soumis à leur contrôle.

ART. 180. — Ces mêmes agents vérifient en outre les clauses insérées dans les marchés de l'Etat et des collectivités publiques relativement aux relations de travail et à l'emploi de la main-d'œuvre.

Ils doivent fournir, chaque trimestre, des rapports circonstanciés sur l'application des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.

Ces rapports doivent mentionner notamment les accidents graves dont les ouvriers ont été victimes et leurs causes, les motifs réels des conflits collectifs et individuels du travail, ainsi que tous éléments pouvant aider à la relance de l'économie régionale ou générale, au développement des rapports sociaux du travail et à l'accroissement du niveau de vie de la population.

ART. 181. — Un rapport général résumant les communications des agents chargés de l'Inspection du Travail et les commentant sera établi à la fin de chaque année par l'Inspecteur Divisionnaire du Travail et publié par les soins du Secrétariat d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales dans un délai ne dépassant pas 6 mois à compter de la fin de l'année à laquelle il se rapporte.

ART. 182. — Le statut du personnel de l'Inspection du Travail est fixé par décret dans le cadre du statut général de la fonction publique déterminé par la loi N° 59-12 du 5 février 1959.

LIVRE V

LE CONTENTIEUX DU TRAVAIL

TITRE UNIQUE

LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

ART. 183. — Les Conseils de Prud'hommes ont pour attribution de résoudre les différends qui peuvent, à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage, s'élever entre les parties contractantes. Leur compétence s'étend également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Cependant, ils ne peuvent connaître des actions fondées sur des accidents du travail et des maladies professionnelles, non plus que des litiges relatifs aux régimes de sécurité sociale.

Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.

ART. 184. — Les Conseils de Prud'hommes sont établis par décret pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à la Justice après avis des Secrétaires d'Etat intéressés.

Il détermine également s'il y a lieu, les sections du conseil et leur composition.

Le décret d'institution détermine le ressort du conseil, le nombre des prud'hommes salariés et patrons et le tribunal de première instance compétent pour connaître de l'appel, dans les conditions prévues au chapitre V.

Les conseils peuvent être divisés en sections. Chaque section est autonome.

ART. 185. — En l'absence du conseil de prud'hommes compétents, les tribunaux de droit commun statuent en matière prud'homale selon la procédure prévue au présent titre.

CHAPITRE II

De l'organisation des Conseils de Prud'hommes

ART. 186. — Le Conseil de Prud'hommes ou une section du conseil se compose d'un magistrat président, d'un prud'homme patron et d'un prud'homme salarié.

ART. 187. — Les prud'hommes sont élus pour six ans. Néanmoins si le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avec l'époque fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette réception. Les prud'hommes sortants sont rééligibles.

ART. 188. — Le président de chaque conseil et, s'il y a lieu, de chaque section du conseil, est désigné pour une période de deux ans, renouvelable par le Secrétaire d'Etat à la Justice. Il peut être désigné dans les mêmes formes, un ou plusieurs suppléants pour le cas d'absence ou d'empêchement.

ART. 189. — Il est attaché à chaque conseil un secrétaire, et s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires-adjoints. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint sont assurées par les greffiers ou commis-greffiers désignés par le Secrétaire d'Etat à la Justice.

ART. 190. — Le secrétaire ou le secrétaire adjoint assiste et tient la plume aux audiences. En cas d'empêchement, ils peuvent être suppléés par un greffier ou commis greffier, désigné par le Procureur de la République territorialement compétent.

ART. 191. — L'électorat, l'établissement des listes électorales, l'éligibilité, les opérations électorales et leur contentieux ainsi que le régime disciplinaire des conseillers prud'hommes sont réglés par décret.

CHAPITRE III

De la discipline des conseils de prud'hommes

ART. 192. — Chaque conseil de prud'hommes prépare en assemblée générale un règlement pour son régime intérieur.

Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le Secrétaire d'Etat à la Justice, et après celle du Secrétaire d'Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil.

ART. 193. — Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances, aux enquêtes et aux réunions dudit conseil.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil de prud'hommes et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être récupéré.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail et ce, à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.

ART. 194. — Les conseillers prud'hommes exercent gratuitement leur fonction vis-à-vis des parties, ils ne peuvent leur réclamer aucun frais pour les formalités remplies par eux.

ART. 195. — Le montant des indemnités et droits alloués aux conseillers et témoins des conseils de prud'hommes ainsi que l'imputation et le mode de règlement des dépenses de fonctionnement de ces juridictions sont déterminés par décret.

ART. 196. — Pour l'application des dispositions du code pénal, les conseillers prud'hommes sont assimilés aux fonctionnaires publics. Ils sont, notamment, passibles des peines prévues aux articles 83 à 115 du code pénal en cas d'infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 197. — L'assesseur qui régulièrement convoqué, s'est abstenu sans motif valable, peut être condamné par le Président, à une amende équivalente au montant de l'indemnité qu'il aura perçue s'il avait siégé.

Cette peine est doublée en cas de récidive dans l'année.

CHAPITRE IV

De la procédure devant les conseils de prud'hommes

ART. 198. — En cas de défaillance d'un conseiller prud'homal, l'assesseur de l'autre catégorie siège et le magistrat président peut juger l'affaire.

ART. 199. — Les jugements du conseil et de la section sont rendus par le magistrat président. Les conseillers ont voix consultative au sein du conseil ou de la section. Le président peut ordonner toute mesure d'instruction qui paraîtrait nécessaire. Il a la police de l'audience.

ART. 200. — Les séances du conseil ou de la section sont publiques. Si les débats sont de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le président peut prononcer le huis clos.

Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.

ART. 201. — L'instance est introduite par une requête verbale ou écrite présentée au Secrétariat du Conseil de Prud'hommes. Il est aussitôt délivré récépissé portant numéro de l'affaire et la date de l'audience. La requête peut également être adressée par lettre recommandée ou Secrétariat du Conseil. Dans ce cas le récépissé est envoyé au demandeur ou au mandataire par lui choisi par lettre recommandée avec avis de réception jouissant de la franchise postale.

ART. 202. — Le défendeur est appelé devant le conseil de prud'hommes par le secrétaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception jouissant de la franchise postale.

La lettre doit contenir les jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication des différents chefs de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Le délai de comparution est de huit jours. Le président peut autoriser la convocation pour un délai plus court et même d'heure à heure.

En cas d'inobservation du délai ci-dessus, la convocation est nulle, toutefois cette nullité est couverte par la comparution du défendeur.

Le président du conseil de prud'hommes peut à la requête du défendeur et même d'office, faire citer le défendeur par huissier notaire notamment lorsqu'il n'a pas été touché personnellement.

ART. 203. — Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le conseil de prud'hommes et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande déposée ou adressée au secrétariat.

ART. 204. — Les parties peuvent se faire assister ou se faire représenter devant le conseil de prud'hommes, soit par un salarié ou par un patron exerçant la même profession, soit par un avocat.

Toutefois, le conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

Sont considérés comme comparissant personnellement, les chefs d'entreprises industrielles et commerciales qui se font représenter par le directeur gérant ou par un employé de l'établissement.

Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre. Ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.

L'avocat est dispensé de présenter une procuration.

ART. 205. — Si au jour fixé par le récépissé ou par la lettre du secrétaire, le demandeur ne comparait pas, ni la personne ayant qualité pour lui, il sera procédé à une nouvelle convocation. Et en cas de non comparution, la cause est rayée du rôle et ne peut être réintroduite qu'après un délai de 8 jours.

Le défendeur peut cependant requérir un jugement sur le fond.

Si le demandeur réintroduit l'affaire, il perd le bénéfice des dispositions de l'article 212 pour le déroulement des instances. Il est assujéti aux mêmes droits prévus pour les instances qui auraient été du ressort des tribunaux du droit commun et ce en fonction de la demande.

ART. 206. — Si, bien que régulièrement cité, le défendeur ne comparait pas ni personne ayant qualité pour lui, il sera passé outre aux débats.

ART. 207. — Le conseil de prud'hommes avant de statuer doit tenter de concilier les parties en chambre de conseil. Il est fait mention de cette tentative dans le jugement à peine de nullité.

Les parties de la demande reconnues exactes par le défendeur doivent être immédiatement réglées et seules les parties contestées de la demande sont soumises au jugement. Au cas où le débiteur refuserait le paiement immédiat, l'extrait du procès-verbal de la séance, signé du président et du secrétaire vaut jugement, non susceptible d'appel quel que soit le chiffre de la somme reconnue.

ART. 208. — Dans les cas urgents, le président du conseil de prud'hommes, statuant sur requête, peut ordonner telles mesures conservatoires jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, déplacés ou détériorés.

ART. 209. — S'il y a lieu à enquête elle se poursuivra devant le conseil de prud'hommes, à l'audience ordinaire ou à une audience spécialement fixée.

Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que le défendeur.

ART. 210. — Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites.

ART. 211. — L'assistance judiciaire peut être accordée devant les conseils de prud'hommes, dans les mêmes formes et conditions que devant les tribunaux de droit commun.

ART. 212. — Les actes de procédure, les exploits, les jugements et tous les actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.

Les frais nécessités par les expertises et notamment les honoraires des experts, sont avancés par le Trésor dans les conditions fixées par la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Ces dispositions sont applicables aux causes portées devant les juridictions d'appel ou devant la Cour de Cassation, jusque et y compris les significations des arrêts définitifs.

Elles le sont aussi pour toutes les causes qui seraient de la compétence des conseils de prud'hommes et dont les juges cantonaux ou les tribunaux de première instance, sont saisis dans les lieux où il n'y a pas de conseil de prud'hommes.

L'exécution des jugements est assurée par les huissiers-notaires qui ne perçoivent les sommes leur revenant que par prélèvement sur le produit de l'exécution.

ART. 213. — La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépens.

CHAPITRE V

De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions

ART. 214. — La compétence des conseils de prud'hommes est fixée pour le travail, dans un établissement, par la situation de ce dernier, et pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté.

Lorsque le conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail quelle que soit la nature de l'établissement.

ART. 215. — Quel que soit le montant de la demande, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends visés à l'article 183.

Les juridictions saisies de différends de cette nature conformément à l'article 185 appliquent leurs propres règles de compétence.

ART. 216. — Les conseils de prud'hommes statuent en dernier ressort lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de la compétence en dernier ressort du juge cantonal.

ART. 217. — Les conseils de prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence, ainsi que des demandes en dommages-intérêts fondées sur les demandes principale ou reconventionnelle.

ART. 218. — L'exécution provisoire des jugements des conseils de prud'hommes est de droit dans les cas prévus à l'article 125 du Code de Procédure Civile et Commerciale. Elle est facultative dans les cas prévus à l'article 126, alinéa 1, 2, et 7 de ce code.

ART. 219. — Le défendeur condamné à l'exécution provisoire peut saisir par la voie du référé, le Président du Tribunal d'Appel, à l'effet de faire ordonner la suspension de cette exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Commerciale et Civile jusqu'à ce qu'il ait été statué en appel.

Les parties sont convoquées à cette instance de référé par le greffier de la Juridiction d'Appel dans les délais les plus brefs dans les formes prévues à l'article 202 précité.

ART. 220. — Le président du conseil de prud'hommes du lieu d'exécution, ou lorsqu'il n'en existe pas, le juge cantonal de ce lieu est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues par les conseils de prud'hommes.

ART. 221. — L'appel de jugements des conseils de prud'hommes rendus en premier ressort est porté devant le tribunal de première instance.

ART. 222. — L'appel doit être formé dans les délais du droit commun, au greffe de la juridiction d'appel compétente, soit par déclaration de la partie ou de son avocat, soit par requête écrite signée de la partie ou de son avocat.

L'appelant doit indiquer ses prétentions et joindre une copie de la décision attaquée.

ART. 223. — Le greffier de la juridiction d'appel inscrit l'appel sur le registre ad hoc et en délivre récépissé. Il doit en aviser immédiatement le secrétaire du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision et lui demander la transmission du dossier de l'affaire.

ART. 224. — Dès l'arrivée du dossier au greffe le président désigne le juge qui aura à faire rapport le cas échéant et fait convoquer les parties par le greffier en la forme prévue par l'article 202, huit jours avant la date de l'audience.

ART. 225. — Les parties peuvent comparaître en personne, ou se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 204.

Leur comparution personnelle peut toujours être ordonnée.

ART. 226. — Le président ouvre et dirige les débats.

Jusqu'à la clôture des débats les parties ou leurs avocats peuvent présenter toutes conclusions écrites précisant leurs moyens d'appel, après en avoir communiqué un exemplaire aux adversaires ou à leurs avocats.

Dans ce cas, il peut être demandé au Tribunal une remise de l'affaire pour y répondre.

Le Tribunal déclare les débats clos lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé.

ART. 227. — Les jugements rendus en dernier ressort par les conseils de prud'hommes et les jugements des tribunaux de première instance ayant statué en appel par application des dispositions de l'article 223 peuvent être déferés à la Cour de Cassation, conformément au droit commun.

Les parties sont dispensées de la consignation de l'amende.

CHAPITRE VI

Des récusations

ART. 228. — Les membres des conseils de prud'hommes, y compris le magistrat président, peuvent être récusés dans les cas prévus par l'article 248 du Code de Procédure Civile

et Commerciale et, en outre, s'ils sont patrons ou salariés de l'une des parties en cause.

ART. 229. — La partie qui veut récuser un conseiller prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration verbale et écrite faite ou déposée au secrétariat qui en délivre un récépissé.

ART. 230. — Le prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration dans le délai de deux jours sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition avec ses observations sur les moyens de récusation.

La déclaration est alors transmise au président du tribunal de première instance par les soins du secrétaire du conseil de prud'hommes.

ART. 231. — Sous réserve des dispositions des deux articles précédents, les demandes de récusation sont introduites et jugées par le tribunal de première instance conformément au droit commun.

La décision doit intervenir dans les quinze jours suivant la demande.

CHAPITRE VII

Dispositions communes

ART. 232. — Les dispositions du code de procédure civile et commerciale qui ne sont pas contraires à celles du présent code, notamment les articles 2 à 19 inclus, 21 à 29, 39 par. 1, 2, 7, 4^o et 5^o, 41, 45 à 47, 83 à 86, 92 à 113, 118 à 129, 140 à 150, 152 à 174, 213 à 223, les chapitres 1er, II, III, IV, V et VIII du titre VI, sont applicables aux conseils de prud'hommes.

LIVRE VI

DES PENALITES

ART. 233. — Les dispositions du présent livre s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui ont commis les infractions visées aux articles suivants.

ART. 234. — Est puni d'une amende de 0 D,500 à 2 D,800, quiconque a contrevenu aux articles 8 et 9, 21, 27 à 29, 31, 45, 53 à 56, 61 à 67, 69, 73 à 78, 85 à 90, 92 à 95, 98 à 100, 104, 106, 108 à 113, 115, 117 à 121, 123 à 133, 139 à 144, 153 à 157, 159 à 166 et 193 du présent code.

ART. 235. — Sont punies des mêmes peines les infractions aux décrets et aux arrêtés pris en application des articles 56 à 58, 63 à 66, 70, 81 à 84, 88, 97, 105, 121, 135, 152, 154, 158 et 169 du présent code.

ART. 236. — L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a dans l'entreprise de salariés employés dans des conditions contraires aux dispositions légales sans toutefois que le total des amendes puisse excéder 200 dinars.

ART. 237. — En cas de récidive la peine prévue est portée au double.

Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs aux faits poursuivis le contrevenant a déjà été condamné définitivement pour une infraction identique.

ART. 238. — S'il s'agit d'une contravention aux dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, le juge, en prononçant la condamnation, peut ordonner des mesures de sécurité ou de salubrité et fixer un délai pour leur exécution. Passé ce délai, si elles n'ont pas été exécutées, il peut ordonner la fermeture de l'établissement.

ART. 239. — Les employeurs sont civilement responsables des amendes et des dommages-intérêts prononcés contre leurs représentants auteurs de l'infraction, ainsi que des frais.

ART. 240. — Quiconque met obstacle à l'accomplissement de la mission d'un agent chargé de l'Inspection du Travail, est puni d'une amende de 12 à 60 dinars, sans préjudice de

l'application le cas échéant des dispositions du Code Pénal qui prévoient et répriment les actes de résistances, les outrages et les violences à l'égard d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.

En cas de récidive, l'amende prévue ci-dessus est portée de 60 à 120 dinars. Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà été condamné définitivement pour une infraction identique.

ART. 241. — Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la libre désignation des membres d'un comité d'entreprise ou des délégués du personnel, soit au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise légalement constitué, ou au libre exercice des fonctions normales d'un délégué du personnel est punie d'une amende de cinq à cinquante dinars et d'un emprisonnement de six jours à un an ou de l'une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans le délai d'une année, l'emprisonnement est toujours prononcé. Les infractions peuvent être constatées, tant par les agents chargés de l'inspection du travail que par les officiers de police judiciaire.

A suivre

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

CONVENTION

Décret N° 66-202 du 10 mai 1966 portant approbation de la convention conclue le 22 février 1966 à Tunis entre le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 63-1 du 7 janvier 1963, relative à l'émission d'emprunts à l'étranger par la Banque Centrale de Tunisie et notamment son article 5;

Vu le décret n° 63-55 du 5 février 1963, portant approbation de la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie relative à l'émission d'un emprunt à long terme;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale; Sur la proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention conclue à Tunis, le 2 février 1966, entre le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie à l'effet de définir les conditions d'émission des titres souscrits par le Trésor en représentation de l'emprunt que la Banque Centrale de Tunisie a émis pour le compte de l'Etat auprès des Banques Italiennes suivantes : Efibanca, Istituto di Credito per impres di pubblica utilità, Istituto Mobiliare Italiano et Mediobanca, toutes ayant leur siège à Rome, et représentées par l'une d'entre elles : Mediobanca.

ART. 2. — Le présent décret sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

JURIDICTIONS

Décret N° 66-197 du 10 mai 1966 fixant la circonscription territoriale de la justice cantonale de Moknine.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

Vu le décret du 23 juillet 1938, portant création de justices cantonales à compétence étendue ressortissant des tribunaux de première instance;

Vu le décret du 23 juillet 1938, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Moknine;

Vu le décret n° 63-370 du 24 décembre 1963, déterminant la circonscription territoriale de la Justice Cantonale de Moknine;

Vu le décret n° 66-112 du 21 mars 1966, portant création de la délégation de Ksar-Hellal dans le Gouvernement de Sousse;

Vu l'arrêté du 21 mars 1966, portant nomenclature des cheikhs dans les délégations du siège, de Monastir et de Ksar-Hellal dans le Gouvernement de Sousse;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Justice,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La circonscription territoriale de la justice cantonale de Moknine comprend les territoires des délégations de Moknine et de Ksar-Hellal.

ART. 2. — Le décret susvisé n° 63-370 du 24 décembre 1963 est abrogé.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat à la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Décret N° 66-198 du 10 mai 1966 fixant la circonscription territoriale de la justice cantonale de Sidi Bou-Zid.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 23 juillet 1938, portant création de justices cantonales à compétence étendue ressortissant des tribunaux de première instance;

Vu le décret du 13 octobre 1949, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Sidi Bou-Zid;

Vu le décret n° 66-110 du 21 mars 1966, portant création de la délégation de Ben Aoune dans le Gouvernement de Gafsa;

Vu l'arrêté du 21 mars 1966, portant nomenclature des cheikhs dans certaines délégations du Gouvernement de Gafsa;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à la Justice

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La circonscription territoriale de la justice cantonale de Sidi Bouzid comprend les territoires des délégations de Sidi Bouzid, de Meknassy et Sned, de Regab et de Ben Aoune.

ART. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat à la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

TRANSFORMATION D'EMPLOI

Décret N° 66-199 du 10 mai 1966 portant transformation d'emploi à la loi des cadres du Secrétariat d'Etat à la Justice.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 28 juin 1886, promulguant la loi foncière ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret loi n° 64-4 du 21 février 1964;

Vu le décret n° 64-364 du 17 novembre 1964, portant transfert d'emplois;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Justice et au Plan et à l'Economie Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Sont réalisés, au Secrétariat d'Etat à la Justice, les suppression et création d'emplois ci-dessous désignés :

Emploi supprimé :

1 Conservateur-Adjoint à la Conservation de la Propriété Foncière;

Emploi supprimé :

1 Chef de Service à la Conservation de la Propriété Foncière.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à la Justice et au Plan et à l'Economie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

MOUVEMENT DANS LA MAGISTRATURE

Par décret N° 66-200 du 10 mai 1966 :

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après à compter du 20 avril 1966 :

M. Mohamed El Mahjoub Tritar, Juge Cantonal à Souassi, Juge au Tribunal de Première Instance de Kairouan,

M. Abdelaziz Jaouadi, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Sousse, Juge au Tribunal de Première Instance de Sfax,

M. Abdelaziz Rezgui, Juge à la Justice Cantonale de Sousse, Juge au Tribunal de Première Instance du Kef.

Par décret N° 66-201 du 10 mai 1966 :

M. Ahmed ben Sedrine, Conseiller à la Cour de Cassation mis à la disposition du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères, est réintégré dans son cadre d'origine et nommé Conseiller à la Cour de Cassation à compter du 1er février 1966.

NOTAIRE

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice du 11 mai 1966 :

Monsieur Mohamed Lahbib ben El Mennoubi ben Azouna est réintégré dans ses fonctions de notaire et muté à Menzel Temime de la circonscription du Tribunal de Première Instance de Grombalia.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANGERES

CONVENTION

Décret N° 66-189 du 9 mai 1966 portant publication de la convention sur la santé et le travail conclue entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la Convention sur la Santé et le Travail signée à Tunis, le 9 décembre 1964, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères, à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et à la Santé Publique,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Convention sur la Santé et le Travail ci-annexée signée à Tunis, le 9 décembre 1964 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

ART. 2. — Les Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères, à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales et à la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 9 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

CONVENTION

SUR LA SANTE ET LE TRAVAIL ENTRE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE ET LE ROYAUME DU MAROC

Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume du Maroc :

— désireux d'œuvrer pour la réalisation de l'Unité du Grand Maghreb Arabe;

— conformément aux dispositions de l'article 4 du Traité de Fraternité et de Solidarité conclu entre leurs pays à Rabat le 28 chaâbane 1376 de l'hégire (30 mars 1957).

— Afin de préciser les termes du paragraphe 7 du Communiqué commun publié à l'issue de la Conférence tenue à Tunis du 29 doul kaada au 3 doul hijja 1377 (17 au 21 juin 1958).

— Etant donné la similitude des problèmes de santé et de travail dans les deux pays.

ont décidé de conclure une convention sur la Santé et le Travail et ont délégué à cet effet leurs plénipotentiaires :

pour la République Tunisienne : Monsieur Habib Bourguiba Jr. Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères.

pour le Royaume du Maroc : Monsieur Ahmed Taïbi Ben Hima Ministre des Affaires Etrangères. Lesquels après avoir

échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Les deux parties contractantes œuvreront dans les limites des possibilités de chacune d'elle de coopérer dans les domaines de la Santé et du Travail et ce en échangeant périodiquement et directement :

1°) — les statistiques et les informations complètes sur la situation sanitaire, la réglementation du travail, les institutions et les problèmes sociaux ainsi que les textes organiques les régissant;

2°) — les méthodes d'action dans les campagnes préventives et thérapeutiques pour combattre les fléaux, les épidémies, les maladies contagieuses et sociales et coordonner les mesures les plus efficaces et les moyens nécessaires pour lutter contre tout ce qui peut entraîner la transmission et l'extension de ces maladies d'une manière directe ou indirecte.

ARTICLE II

Les deux Gouvernements proclament leur volonté de réaliser l'égalité totale entre les nationaux des deux pays en ce qui concerne :

1°) — la gratuité des soins pour les malades indigents, ressortissants de l'un des deux pays, résidant sur le territoire de l'autre.

2°) — l'emploi et le bénéfice des divers avantages découlant des institutions de sécurité sociale.

3°) — la réparation des accidents du travail.

ARTICLE III

Les deux parties contractantes affirment leur volonté commune de coordonner la réglementation du travail et de la sécurité sociale dans les deux pays compte tenu des conditions économiques propres à chacune d'elle.

ARTICLE IV

Les autorités responsables de la Santé et du Travail dans chacun des deux pays procureront à l'autre toutes facilités pour étudier les réglementations, les programmes, les projets et tout ce qui relève de l'art de la médecine ainsi que tous les domaines de la Santé, du Travail et la Formation Professionnelle et cela par :

a) l'échange de tous documents, publications ou règlements sanitaires et sociaux d'ordre général et particulier.

b) l'échange de médecins, d'étudiants en médecine ou de personnel paramédical relevant des hôpitaux de l'un des deux pays pour effectuer des stages dans les hôpitaux de l'autre pays.

c) l'échange des personnes désirant être admises dans des centres de formation professionnelle.

d) la création de conseils scientifiques et de recherches appliquées; communs composés des représentants du travail des médecins et de personnel paramédical Tunisiens et Marocains.

e) l'échange de fonctionnaires du corps médical ou paramédical pour une période déterminée.

f) l'encouragement d'admissions et d'accès d'étudiants de chacun des deux pays aux instituts de médecine, écoles de Santé et Centre de Formation Professionnelle de l'autre pays. Dans ce but, chacune des deux parties contractantes réservera tous les ans et dans la limite de ses possibilités un contingent de bourses d'études aux étudiants de l'autre pays.

g) une action en vue d'unifier les programmes d'enseignement, de les rendre semblables, d'établir l'équivalence des diplômes décernés par les facultés de Médecine, les Instituts de recherches médicales, les Ecoles de Santé Publique (écoles d'infirmiers ou autres) les centres de formation professionnelle et de tous autres instituts centres et écoles qui pourront être éventuellement créés dans les domaines précités et conformément aux dispositions de l'article V de l'Accord culturel conclu entre les deux parties.

ARTICLE V

Chacune des deux parties contractantes s'engage à faciliter l'exportation de médicaments, de matériel et d'instruments médicaux qui se trouvaient en abondance dans son pays vers l'autre.

Les rapports commerciaux entre les deux pharmacies gouvernementales de chacun des deux pays seront en ce qui concerne les produits de fabrication locale ou d'importation, l'objet d'un accord après examen et étude approfondie dans l'une des sessions mentionnées à l'article VIII.

ARTICLE VI

Chacune des deux parties contractantes s'engage à assister l'autre partie en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues en facilitant l'envoi de médecins et d'infirmiers et en lui offrant les médicaments, articles et matériel médicaux disponibles.

ARTICLE VII

Les deux parties contractantes se consulteront en vue d'uniformiser leurs positions sur les problèmes soumis à l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation Internationale du Travail, les organismes internationaux ayant des activités touchant à la Santé ou au domaine social lors de leurs assemblées générales ou régionales.

ARTICLE VIII

Des réunions périodiques tenues alternativement dans l'un ou l'autre pays et des réunions extraordinaires, seront tenues à des dates qui seront convenues par les Représentants des responsables de la Santé et du Travail des deux parties contractantes. Les problèmes de Santé et de travail intéressant les deux pays y seront examinés et ce en vue de l'adoption d'une orientation commune, dans la recherche des solutions et la coordination des mesures pratiques destinées à y répondre, en s'attachant à l'application de la présente convention, en particulier de ses articles 4 et 7.

ARTICLE IX

La présente convention sera ratifiée et entrera en vigueur 15 jours après la date d'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Tunis en deux exemplaires originaux en langue arabe le 5 chaabane 1384 (9 décembre 1964).

Pour la
République Tunisienne
Signé :
HABIB BOURGUIBA Jr.

Pour le
Royaume du Maroc
Signé :
AHMED TAIBI BENHIMA.

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE

Par décret N° 66-196 du 10 mai 1966 :

M. Mohamed ben Fadhel est nommé Ministre Plénipotentiaire hors classe au Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères à compter du 1er janvier 1966.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

EMPRUNT COMMUNAL

Décret N° 66-190 du 9 mai 1966 autorisant la Commune de Sousse à contracter un emprunt à court terme de 5.781 dinars pour l'assainissement du quartier de la rue Souk-El-Gaïed à Sousse.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 23 août 1956, instituant un Fonds National d'Amélioration de l'Habitat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 31 mars 1931, relatif aux emprunts des Communes;

Vu le décret du 27 juin 1882, portant création d'une Commune à Sousse;

Vu la décision n° 4.387 du 13 novembre 1965, du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat octroyant à la Commune de Sousse une subvention de 16.228 D. et lui accordant un prêt de 5.781 D. sur la Fonds National d'Amélioration de l'Habitat;

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 décembre 1965;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur et au Plan et à l'Economie Nationale,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — La Commune de Sousse est autorisée à contracter auprès de la Société Tunisienne de Banque, un emprunt de 5.781 dinars, amortissable en 5 ans, sans intérêts.

ART. 2. — Cet emprunt est exclusivement affecté à l'assainissement du quartier de la Rue Souk-El-Gaïed à Sousse.

Il est gagé sur l'ensemble des ressources ordinaires de la Commune.

ART. 3. — Le Président de la Commune de Sousse est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 9 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

STATUT DU PERSONNEL

Décret N° 66-195 du 9 mai 1966 portant dérogation exceptionnelle au statut du personnel du cadre des Secrétaires de Gouvernorat.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

Vu la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret n° 61-199 du 11 mai 1961, fixant le statut du corps des Secrétaires de Gouvernorat, Chefs de section, des Secrétaires de Gouvernorat, des Commis Chef de groupe et des Commis de Gouvernorat tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 65-177 du 7 avril 1965;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1966, il est porté dérogation, dans les conditions fixées ci-après, aux dispositions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 5 du décret susvisé n° 61-199 du 11 mai 1961.

Les Secrétaires de Gouvernorat sont recrutés :

1°) à concurrence de 40% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves ouverts :

a) aux candidats titulaires du Baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, âgés de 35 ans au plus au 1er juillet 1966.

b) aux agents et fonctionnaires titulaires de la première partie du Baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, justifiant de deux ans de services publics effectifs et âgés de 55 ans au plus au 1er janvier 1966.

2°) à concurrence de 50 % des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves réservés aux candidats qui ont accompli, à la date du concours, 5 ans de services civils effectifs dans les catégories « B et C » et qui sont âgés de 50 ans au plus au 1er janvier 1966.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1966 et qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 9 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

et par délégation,

BAHI LADGHAM.

ACQUISITION D'IMMEUBLES

Arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 9 mai 1966 déclarant d'utilité publique l'acquisition par la Commune de Medjez-El-Bab d'immeubles nécessaires à l'élargissement des rues et à la construction de logements et d'un centre de protection de la mère et de l'enfant.

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

Vu le décret du 23 juin 1930, portant dégrèvement d'impôts, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 4;

Vu le décret du 14 mars 1957, portant loi municipale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 15 novembre 1892, portant création de la Commune de Medjez El Bab;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Medjez El Bab dans sa séance du 24 novembre 1965;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique l'acquisition par la Commune de Medjez El Bab des immeubles, nécessaires à l'élargissement des rues et à la construction de logements et d'un centre de protection de la mère et de l'enfant et indiqués sur le tableau ci-après :

N° d'Ordre	NATURE de l'immeuble	NATURE du Titre	SUPERFICIE appro- ximative	NOMS DES PROPRIETAIRES ou présumés tels
1	1 Boutique	Acte notarié	8 m2 50	Mohamed Salah ben Ahmed Dziri.
2	la moitié de deux boutiques	»	5 m2 40	Héritiers Fatma bent Hadj Salah ben Saïok.
3	»	»	5 m2 40	Héritiers Romdhane ben Hadj Ali ben Romdhane.
4	1 Boutique	»	8 m2	Héritiers Ali ben Hamza.
5	»	»	6 m2	Docteur Abdessalem Khaled.
6	»	»	7 m2 25	Héritiers Mekhlouf Chitioui.
7	»	T.F. 43.604	8 m2 20	Héritiers Khemaïs El Meddeb.
8	»	Acte notarié	23 m2 50	Hadj Ibrahim Zitoun et Héritiers Hadj Mohamed ben Algia.
9	1 Parcelle de terrain	T.F. 180.110	39 m2	Héritiers Meteï Etienne.
10	»	Acte notarié	16.000 m2	Sliman Trabelsi.
11	»	T. F. 180.259 180.847 181.247	35.000 m2	Mohamed Salah ben Algia et Consorts.
12	1 Maison	T.F. 36.907	500 m2	Héritiers Meteï Augustin.

ART. 2. — Le Président de la Commune de Medjez El Bab est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Vu ;

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

Tunis, le 9 mai 1966

Le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur,

BEJI CAID ES-SEBSI

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE

ASSOCIATION D'INTERET COLLECTIF

Décret N° 66-194 du 9 mai 1966 portant constitution et organisation de l'Association d'Intérêt Collectif de Zerig Barrania.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 5 août 1933, portant règlement sur la conservation et l'utilisation des eaux du Domaine Public, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 30 juillet 1936, portant organisation des Groupements d'Intérêt Hydraulique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu la loi n° 61-12 du 27 mai 1961, portant fixation, pour les budgets des communes et organismes assimilés, de la date d'ouverture de l'exercice financier et de sa période complémentaire, et notamment, son article 5;

Vu le décret du 24 mai 1920, portant création à la Direction des Travaux Publics, d'un service spécial des eaux, constitution d'un Fonds de l'Hydraulique agricole et industrielle et institution d'un comité des eaux;

Vu le décret du 12 août 1936, portant création du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès;

Vu le décret n° 58-115 du 24 avril 1958, relatif à la création de cellules de mise en valeur;

Vu le décret N° 61-185 du 29 avril 1961, fixant la limite des francs-bords des canaux et conduites existant dans le périmètre des Associations d'Intérêt Collectif dépendant du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès;

Vu le décret n° 63-23 du 21 janvier 1963, relatif aux attributions du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture concernant les Groupements d'Intérêt Hydraulique, les Syndicats d'Arrosage et les Associations Spéciales;

Vu le décret N° 65-328 du 2 juillet 1965, portant réorganisation du Sous-Secrétariat d'Etat à l'Agriculture;

Vu l'avis favorable du Comité Supérieur d'Hydraulique Agricole, à la demande de constitution formulée par les propriétaires de Zerig Barrania;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et des Sous-Secrétaires d'Etat aux Finances et au Développement et à l'Agriculture,

Décrètent :

TITRE PREMIER

Définition et objet de l'Association d'Intérêt Collectif de Zerig Barrania

ARTICLE PREMIER. — *Création de l'Association.* — Il est créé à Zerig Barrania une Association d'Intérêt Collectif en remplacement de la cellule de mise en valeur instituée par le décret susvisé du 24 avril 1958, dénommée « Association d'Intérêt Collectif de Zerig Barrania ». Cette association sera administrativement rattachée au Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès créé par le décret susvisé du 12 août 1936.

ART. 2. — *Définition des associés.* — Font partie de l'association tous les propriétaires ou détenteurs d'immeubles de la région de Zerig Barrania, situés à l'intérieur du périmètre défini par le plan parcellaire annexé au présent décret et qui sont intéressés à un titre quelconque par les travaux définis à l'article 4.

La qualité d'associé ainsi que les obligations qui dérivent de la formation de l'association sont attachées aux immeubles légalement reconnus et non à la personne du propriétaire ou détenteur. Elles suivent l'immeuble dans quelques mains qu'il passe et ne peuvent disparaître que par la dissolution de l'association.

Cette enquête prévue par l'article 44 du décret susvisé du 5 août 1933 entraîne vis-à-vis des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association, les obligations, droits et forclusions visés aux articles 50 et 51 du même décret.

Après expiration du délai de deux mois qui suivra la publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, du présent décret, aucun des propriétaires des immeubles compris dans le périmètre de l'association ne pourra contester sa qualité d'associé.

ART. 3. — *Objet de l'Association.* — L'Association d'Intérêt Collectif de Zerig Barrania a pour objet :

1°) de prendre en charge les ouvrages de captage et d'adduction énumérés à l'article 4;

2°) de créer de nouveaux ouvrages en complément des ouvrages précédents;

3°) d'étudier et de réaliser tous travaux hydrauliques d'intérêt privé collectif qui peuvent être envisagés pour mettre en valeur les terrains compris à l'intérieur du périmètre de l'association;

4°) d'entretenir les ouvrages ci-dessus et, en général de les maintenir en état de jouer le rôle qui leur a été dévolu, d'assurer leur bon fonctionnement et de prévoir leur renouvellement;

5°) de rembourser à l'Etat « Fonds de l'Hydraulique Agricole » le montant exact des avances consenties sur le Fonds de l'Hydraulique Agricole, à l'occasion des travaux ou ouvrages remis à l'association.

Le remboursement sera effectué dans les conditions acceptées par l'association, soit en quinze annuités sans intérêt. Chaque annuité fera l'objet d'une inscription obligatoire, en dépenses, au budget de l'association; le versement correspondant sera effectué au Trésor, en fin d'exercice.

Les installations remises à l'association ne deviendront sa propriété qu'après remboursement complet des avances faites par l'Etat.

Jusqu'à ce terme, elle n'en aura que la jouissance.

6°) de se faire concéder, suivant les décrets et règlements en vigueur les eaux qui sont nécessaires à l'irrigation, à l'exception de celles qui seraient réservées en vue de l'alimentation publique.

ART. 4. — *Enonciation des travaux et ouvrages.* — Les ouvrages existants pris en charge par l'association sont les suivants :

— Puits artésien dénommé « Puits de Zerig Barrania » foré le 10 avril 1951, d'un débit d'utilisation de 30 litres-seconde.

— Réseau d'irrigation en canaux étanches.

La valeur des installations remises à l'association se monte à :

— Forage	5.950 D, 361
— Réseau primaire	11.313 D, 954
— Réseau secondaire	10.067 D, 119

TOTAL..... 27.331 D, 434

Les modalités de remboursement au Fonds d'Hydraulique Agricole, à raison de 9d/ha/an soit au total 9.315 dinars, seront fixées par arrêté du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, en accord avec le conseil d'administration du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès et de l'Association d'Intérêt Collectif de Zerig Barrania. Le solde des dépenses soit 18.016 d, 434 est admis en subvention.

TITRE II

Fonctionnement et Administration

ART. 5. — *Principe de gestion administrative.* — L'Association d'Intérêt Collectif de Zerig Barrania sera administrée suivant les conditions du décret susvisé du 30 juillet 1936 et notamment ses articles 7, 8, 9, 11 (§ B) et ses articles 12 à 21.

ART. 6. — *Domicile de l'Association.* — L'Association d'Intérêt Collectif de Zerig Barrania élit domicile au siège du Gouvernorat de Gabès.

ART. 7. — *Comité de Direction.* — En plus du directeur de l'association, le Comité de Direction comprendra trois membres.

ART. 8. — *Conseil d'Administration.* — Le Conseil d'Administration de l'association est présidé par le Président du Conseil d'Administration du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès.

Le Conseil d'Administration se réunit, sur convocation de son président qui prévient chaque membre, personnellement, au moins huit jours à l'avance.

Il peut valablement délibérer si tous les membres ayant été convoqués, plus de la moitié des membres dont trois au moins des quatre représentants des associés (directeur et membres du Comité de Direction), sont présents à la séance ou dûment représentés.

Au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le président convoque à nouveau, après huit jours au moins d'intervalle, les membres du Conseil d'Administration, par lettre recommandée. La nouvelle délibération sera alors valable, quels

que soient le nombre et la qualité des membres présents. Mention est faite des deux convocations sur le registre des délibérations.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le Président du Conseil d'Administration du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès, et sont signées par les membres présents à la séance; mention est faite des motifs qui auraient empêché certains d'entre eux de signer.

Tous les membres de l'association ont le droit de prendre connaissance du registre des délibérations qui est déposé au siège de l'association.

Il est dans les attributions du Conseil d'Administration :

- 1°) de dresser le budget de l'association;
- 2°) d'établir les règlements régissant le fonctionnement intérieur de l'association;
- 3°) d'élaborer les programmes et projets de travaux neufs, de travaux complémentaires ou de grosses réparations;
- 4°) de prescrire les travaux d'entretien intéressant l'association;
- 5°) d'approuver les marchés et adjudications, en se conformant aux règles de la comptabilité publique;
- 6°) de tenir à jour les dossiers des cotisations, et d'assurer le recouvrement des rôles de cotisations, par l'entremise du trésorier du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès.
- 7°) d'approuver la gestion du directeur, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été donnés par le Conseil d'Administration;
- 8°) de nommer et de révoquer les agents de l'association, à l'exception des agents dont la désignation est précisée au présent décret;
- 9°) d'assurer la conservation des archives et des titres de propriété de l'association;
- 10°) d'administrer le patrimoine de l'association;
- 11°) sous réserve de l'autorisation du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, de faire valoir les droits conférés à l'association par l'article 16 du décret susvisé du 30 juillet 1936.

ART. 9. — *Président du Conseil d'Administration.* — Le Président du Conseil d'Administration passe les marchés et préside aux adjudications. Il ordonnance les dépenses.

Il représente l'association vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité juridique de l'association tels que : ester en justice et, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Administration, acquérir, louer, transiger, emprunter, vendre, hypothéquer.

Il autorise, par délégation permanente du Conseil d'Administration, les concessions temporaires d'eau entre membres associés, dans les conditions à déterminer par les règlements intérieurs.

Aucune cession d'eau ne peut être consentie en dehors des membres de l'association.

ART. 10. — *Directeur.* — Le directeur de l'association est l'agent d'exécution des décisions du Conseil d'Administration de l'association.

Ses pouvoirs sont fixés par le Conseil d'Administration.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un des membres du Comité de Direction choisis dans l'ordre de leur désignation, sur l'arrêté qui nomme le directeur et les membres du Comité de Direction.

Il est responsable de sa gestion vis-à-vis du Conseil d'Administration.

ART. 11. — *Secrétariat de l'Association.* — Les fonctions de secrétaire du Conseil d'Administration de l'association sont assurées par le secrétaire permanent du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès.

TITRE III

Organisation financière de l'Association

Comptabilité

Etablissement des rôles de cotisations

Budget

ART. 12. — *Principe de gestion financière.* — La gestion financière de l'association est définie par les articles 10, 11 B, 12, 17 et 21 du décret susvisé du 30 juillet 1936.

ART. 13. — *Trésorier.* — Les fonctions de trésorier de l'association sont assurées par le trésorier du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès, représentant du Sous-Secrétariat d'Etat aux Finances et au Développement au sein du Conseil d'Administration.

Le trésorier de l'association assure les encaissements en espèces et acquitte les dépenses régulièrement ordonnancées.

ART. 14. — *Fonds de réserve.* — Le budget de l'association comportera un fonds de réserve destiné :

- a) à financer les grosses réparations et les aménagements nouveaux qu'il serait nécessaire d'effectuer;
- b) à compléter les recettes ordinaires de la première partie du budget, au cours des exercices, si le mauvais rendement des cultures diminue le produit des cotisations, de manière à permettre l'inscription au budget des dépenses ayant un caractère obligatoire;
- c) à effectuer, le cas échéant, des remboursements anticipés au Fonds de l'Hydraulique Agricole.

Ce fonds de réserve est alimenté :

- a) par prélèvement sur les recettes ordinaires;
- b) par versement des excédents budgétaires non affectés aux études ou aux travaux;
- c) par recettes spécialement affectées au fonds de réserve par décision du Conseil d'Administration.

Le fonds de réserve est fixé au minimum à 20 % du montant du budget annuel de l'association.

Le Conseil d'Administration de l'association peut demander au Trésor public que les sommes affectées au fonds de réserve soient converties en titres productifs d'intérêts, convertibles sans délai.

En aucun cas, le fonds de réserve ne pourra excéder le double des sommes inscrites aux autres articles dans le budget annuel.

ART. 15. — *Etat nominatif — Mutation.* — Il est précisé que la taxation, de même que l'eau, est attachée aux terrains définis à l'article 2 du présent décret.

Toute mutation de droit de propriété ou d'usage sur la terre ou sur l'eau devra être signalée, par écrit, au directeur de l'association.

Avant le 1^{er} janvier de chaque année, celui-ci fait constater les mutations survenues au cours de l'année précédente et modifier en conséquence, le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires ou détenteurs d'immeubles faisant partie de l'association.

Ces deux documents seront déposés, pendant 15 jours au siège social de l'association. Ils seront portés à la connaissance des associés et de tous les intéressés par voie de publication et d'affichage. Un registre sera ouvert pour recevoir les observations éventuelles.

ART. 16. — *Cotisations — Prestations :*

a) *Assiette des cotisations :*

En plus de la participation à la constitution du fonds de réserve signalé à l'article 14 précédent, la cotisation annuelle comprend par hectare de terrain irrigué :

1°) une annuité de remboursement des avances consenties à l'association et des installations qui lui sont remises;

2°) une taxe variable pour couvrir les frais de fonctionnement de l'association et permettre l'entretien et les grosses réparations des ouvrages. Cette taxe sera fixée, chaque année, par le Conseil d'Administration du Groupement. Elle sera fonction de l'importance des travaux d'entretien et de grosses réparations à effectuer durant l'année.

b) *Etablissement et recouvrement des rôles de cotisations :*

Les rôles de cotisations sont établis le 1^{er} janvier de chaque année par le Président du Conseil d'Administration de l'Association d'Intérêt Collectif. Les cotisations annuelles sont dûes par les associés qui étaient propriétaires des parcelles avant cette date.

Les rôles sont tenus pendant 15 jours à la disposition des usagers au siège social de l'association. Avant l'expiration de ce délai, les usagers formulent leurs réclamations par écrit et les adressent sous pli recommandé au Président du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès qui les soumet, avec les rôles, à l'approbation du Conseil d'Administration, en même temps que le projet de budget. Le Conseil d'Administration statue sur la suite à leur donner et décide, s'il y a lieu, de rectifier les rôles en tenant compte des réclamations, ou de passer outre et de les soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure.

Le recouvrement des cotisations s'effectuera dans les conditions fixées par l'article 12 du décret susvisé du 30 juillet 1936. Indépendamment de ces mesures, le service de l'eau sera suspendu à tout adhérent qui n'aura pas acquitté sa cotisation dans les délais voulus.

Le Conseil d'Administration de l'association pourra autoriser certains associés, sur leur demande, à se libérer en partie de leurs cotisations par le moyen de prestations. Ces prestations donneront lieu à l'établissement de mandats de paiement calculés d'après la valeur du travail ou des fournitures dans la région, ordonnancées régulièrement par le Président de l'Association et compensées avec la cotisation due par les soins du trésorier de l'association.

En outre, le règlement intérieur pourra fixer, pour chaque associé un minimum obligatoire de prestations annuelles.

TITRE IV

Dispositions diverses

ART. 17. — *Servitude et obligations des usagers.* — Les propriétaires ou détenteurs d'immeubles devront réserver libre passage, sur le terrain, aux membres du Conseil d'Administration de l'Association à ses fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'aux entrepreneurs ou ouvriers chargés de l'exécution des travaux.

Ils seront tenus de céder, gratuitement, le terrain nécessaire pour l'exécution des travaux approuvés, et de laisser réserver les francs-bords fixés à un mètre et demi le long et de chaque côté des canalisations de l'association par le décret susvisé du 29 avril 1961.

Ils devront procéder dans la traversée de leur propriété, au nettoyage des installations, afin de les maintenir dans un état constant de propreté et recevoir, sans indemnité, sur leur terrain, les produits de curage.

Tous travaux ou installations destinés à l'utilisation et à l'évacuation de l'eau, dans chaque propriété, seront effectués par l'arrosant intéressé sous sa responsabilité et à ses frais.

Chaque année, en juin, une commission de représentants du Sous-Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, accompagnée des intéressés, fera une tournée dans le périmètre de l'association, en vue de définir les travaux d'entretien à réaliser par ceux-ci. En cas de défaillance, et si ces travaux ne sont pas effectués au 1^{er} septembre, ils seront exécutés par

l'Administration à la charge de l'association et, éventuellement, des propriétaires.

Les sommes restant à la charge des propriétaires seront ajoutées à la cotisation habituelle, et exigibles dans les mêmes conditions.

ART. 18. — Sont applicables à la présente association d'intérêt collectif :

a) les dispositions prévues au décret susvisé du 30 juillet 1936;

b) les dispositions prévues aux décrets susvisés du 24 mai 1920 et du 5 août 1933 dans la mesure où elles ne sont pas contraires au décret du 30 juillet 1936.

ART. 19. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale et les Sous-Secrétaires d'Etat aux Finances et au Développement et à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 9 mai 1966.

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

Décret N° 66-203 du 10 mai 1966 portant suppression du corps des gardes de commerce des Ports de Tunisie.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création d'un Office des Ports Nationaux et notamment ses articles 2 et 11;

Vu le décret du 27 décembre 1956, relatif au corps des gardes de commerce des Ports de Tunisie;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur, au Plan et à l'Economie Nationale et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Le corps des gardes de commerce, régi par le décret susvisé du 27 décembre 1956, est supprimé à compter du 31 décembre 1965.

Les gardes de commerce, en fonction à cette date, sont pris en charge pour le mois de janvier 1966 par le Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

ART. 2. — A compter du 1^{er} février 1966, les gardes de commerce en fonction à cette date sont répartis et mis à la disposition des services actifs de l'Administration des Douanes et de l'Office des Ports Nationaux.

ART. 3. — L'intégration des gardes de commerce dans les services actifs de l'Administration des Douanes fera l'objet d'un décret pris sur avis du Secrétaire d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale.

ART. 4. — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées et notamment le décret susvisé du 27 décembre 1956.

ART. 5. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur, au Plan et à l'Economie Nationale et aux Travaux Publics et à l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 10 mai 1966

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

NOMINATION

Par arrêtés du Sous-Secrétaire d'Etat à l'Agriculture du 9 mai 1966 :

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Sabaâ Fioudh, pour une période de trois ans, à compter du 13 janvier 1961 :

1°) en qualité de directeur :

M. Abdellaziz ben Younès ben Ouhiba.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Soltane ben Salah El Kouki,
Jilani ben Ezzine ben Amara,
Ech-Chedli ben Mohamed ben Ezzine,
Salah ben Ali ben Kader,
Rachid ben Et-Taïeb ben Ezzine.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Sebaâ-Fioudh pour une période de trois ans, à compter du 13 janvier 1964 :

1°) en qualité de directeur :

M. Abdellaziz ben Younès ben Ouhiba.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Soltane ben Salah El Kouki,
Jilani ben Ezzine ben Amara,
Ech-Chedli ben Mohamed ben Ezzine,
Salah ben Ali ben Kader,
Rachid ben Et-Taïeb ben Ezzine.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Selmini-Merdja-Melah, pour une période de trois ans, à compter du 13 janvier 1961 :

1°) en qualité de directeur :

M. Abdelkrim ben El Hadj Mohamed.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Abdeljelil El M'Rabet,
Alaya ben El Arbi ben Ammar,
El Arbi ben Kaddour Et-Tarkhani,
Othman ben El Hadj Salah El Bahri,
Ali ben El Hadj Ahmed El Mahmoudi.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Selmini-Merdja-Melah, pour une période de trois ans, à compter du 13 janvier 1964 :

1°) en qualité de directeur :

M. Abdelkrim ben El Hadj Mohamed.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Abdeljelil El M'rabet,
Alaya ben El Arbi ben Ammar,
El Arbi ben Kaddour Et-Tarkhani,
Othman ben El Hadj Salah El Bahri,
Ali ben El Hadj Ahmed El Mahmoudi.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Bulla-Régia pour une période de trois ans, à compter du 13 janvier 1961 :

1°) en qualité de directeur :

M. El Essaâd ben Béchir.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Hamadi Boudhina,
Younès Bouguerra,
El Habib ben Ammar ben Brahim,
Et-Tahar ben Mahmoud ben El Hadj Rhaïem Ettouihri,
Ech-Chedli ben Khaddhar El Aouadi.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Bulla-Régia pour une période de trois ans, à compter du 13 janvier 1964 :

1°) en qualité de directeur :

M. El Essaâd ben Béchir.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Hamadi Boudhina,
Younès Bouguerra,
El Habib ben Ammar ben Brahim,
Et-Tahar ben Mahmoud ben El Hadj Rhaïem Ettouihri,
Ech-Chedli ben Khaddhar El Aouadi.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Zerkine I et III pour une période de trois ans, à compter du 11 mars 1965 :

1°) en qualité de directeur :

M. Belgacem El Gadri.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Abidi ben Amor Baccouche
Abdelhamid ben Ferjani.
Belgacem ben Mohamed ben Haffaïed Baccouche.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Béchima pour une période de trois ans, à compter du 13 avril 1965 :

1°) en qualité de directeur :

M. Saïd ben Mohamed ben Ahmed.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Salem ben Hadj Abdallah Ouali
Salem ben Gnaoui ben Romdhane
Belgacem ben Saïd Ghouma
Dhaou ben Mohamed ben Messaoud.

Sont nommés à la tête de l'Association d'Intérêt Collectif de Kettana IV pour une période de trois ans, à compter du 21 février 1965 :

1°) en qualité de directeur :

M. Hadj Mohamed ben Ali Salmi.

2°) en qualité de membres du comité de direction :

MM. Béchir ben Mabrouk Chérif
Ali ben Azaïez
Yahia ben Fitouri Hénichir.

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT

NOMINATION

Par décret N° 66-191 du 9 mai 1966 :

Sont nommés administrateurs de la Société Nationale des Transports (S.N.T.) :

*Administrateurs appartenant au personnel
de la Société Nationale des Transports :*

M. Mustapha Farhat en remplacement de M. Hassen El-Amri.

M. Mohamed Bourehla en remplacement de M. Ahmed ben Khémis ben Ahmed Slini.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE

DEMISSION

Par décret N° 66-192 du 9 mai 1966 :

La démission de M. le Docteur Charles Bismuth, Médecin de la Santé Publique à « plein-temps » à l'Hôpital Régional de Gabès est acceptée à compter du 1er avril 1966.

SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES CULTURELLES A L'INFORMATION ET A L'ORIENTATION

STATUT DU PERSONNEL

Décret N° 66-193 du 9 mai 1966 complétant le décret N° 66-155 du 8 avril 1966 portant dérogation transitoire au statut particulier du personnel de presse du Secrétariat d'Etat à l'Information et à l'Orientation.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret n° 66-154 du 8 avril 1966, fixant le statut particulier du personnel de presse du Secrétariat d'Etat à l'Information et à l'Orientation;

Vu le décret n° 66-155 du 8 avril 1966, portant dérogation transitoire au statut particulier du personnel de presse du Secrétariat d'Etat à l'Information et à l'Orientation;

Vu l'avis du Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation.

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — L'article premier du décret susvisé n° 66-155 du 8 avril 1966 est complété ainsi qu'il suit :

Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 66-154 du 8 avril 1966 et en vue de la constitution initiale des cadres de presse du Secrétariat d'Etat à l'Information et à l'Orientation, les nominations aux grades de conseillers de presse, secrétaires de presse et attachés de presse se feront durant une période de 3 mois à compter de la publication du présent décret au choix, parmi les fonctionnaires possédant les titres requis pour l'accès à ces grades ou répondant aux conditions visées aux articles 7 et 11 du décret susvisé n° 66-154 du 8 avril 1966.

ART. 2. — Le Secrétaire d'Etat à l'Information et à l'Orientation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 9 mai 1966
P. Le Président de la République Tunisienne
Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation.

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

AVIS

(Application des dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de la Goulette à l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que le rôle des taxes locatives et assimilés concernant les immeubles de plaisance afférant à l'année 1965, sera mis en recouvrement à dater de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 15 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Djebeniana à l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement général des immeubles construits, imposables pendant la période quinquennale 1965 — 1969, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel*

de la République Tunisienne, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre la décision de la Commission de Révision, devant les tribunaux compétents.

AVIS

(Application des dispositions de l'article 17 du décret du 16 septembre 1902, relatif à la taxe sur la valeur locative des immeubles construits).

Le Président de la Commune de Gabès à l'honneur de porter à la connaissance de MM. les propriétaires ou mandataires intéressés que les opérations du recensement supplémentaires des immeubles construits, ayant été omis au cours des recensements précédents ou ayant cessé de rentrer dans les exemptions prévues à l'article 3 du décret du 16 septembre 1902 ou nouvellement achevés ainsi que les locaux affectés à l'exploitation d'industries saisonnières et imposables à compter du 1er janvier 1966, sont déclarées définitivement closes.

Il leur rappelle qu'un délai de soixante jours, partant du jour de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*, leur est imparti pour se pourvoir, le cas échéant, contre les décisions de la Commission de Révision, devant les tribunaux compétents.

SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE

EMPRUNT TUNISIEN 4 % 1931

TIRAGE : 10 Mars 1966

REMBOURSEMENT : 10 Avril 1966

Coupures de 1 DTU

A reporter.... = 163

115.320	=	1	
115.322 à 115.324	=	3	115.954 à 115.963 = 10
115.484 à 115.491	=	8	115.968 à 115.971 = 4
115.496	=	1	115.980 à 115.982 = 3
115.499 à 115.500	=	2	115.988 = 1
115.507 à 115.512	=	6	115.998 à 116.012 = 15
115.514 à 115.515	=	2	116.017 = 1
115.521 à 115.525	=	5	116.019 à 116.046 = 28
115.530	=	1	116.049 à 116.051 = 3
115.535 à 115.538	=	4	116.420 à 116.425 = 6
115.752	=	1	116.434 à 116.439 = 6
115.761 à 115.768	=	8	116.444 à 116.457 = 14
115.770 à 115.772	=	3	116.461 à 116.464 = 4
115.776 à 115.778	=	3	116.466 à 116.468 = 3
115.782	=	1	116.473 à 116.480 = 8
115.786 à 115.796	=	11	116.483 à 116.488 = 6
115.805	=	1	116.490 à 116.497 = 8
115.810 à 115.832	=	23	116.500 à 116.509 = 10
115.835 à 115.837	=	3	116.511 à 116.516 = 6
115.839 à 115.843	=	5	116.521 à 116.525 = 5
115.848	=	1	116.530 à 116.534 = 5
115.852 à 115.853	=	2	116.542 à 116.545 = 4
115.859 à 115.860	=	2	116.548 à 116.555 = 8
115.863 à 115.877	=	15	116.558 à 116.565 = 8
115.880 à 115.881	=	2	116.568 = 1
115.883 à 115.890	=	8	116.572 à 116.579 = 8
115.893 à 115.897	=	5	116.586 à 116.596 = 11
115.899 à 115.904	=	6	116.598 à 116.606 = 9
115.906 à 115.907	=	2	116.609 à 116.614 = 6
115.916 à 115.917	=	2	116.619 à 116.623 = 5
115.919 à 115.921	=	3	116.628 à 116.632 = 5
115.928 à 115.948	=	21	116.635 = 1
115.951 à 115.952	=	2	

Report.... = 163

TOTAL.... 375

EMPRUNT TUNISIEN 4 % 1931

TIRAGE : 10 Mars 1966

REMBOURSEMENT : 10 Avril 1966

Obligations de 5 DTU

		Report.... = 176	
10.490	= 1	10.737 à 10.744 = 8	
10.495 à 10.500	= 6	10.747 à 10.752 = 6	
10.502 à 10.506	= 5	10.755 à 10.757 = 3	
10.508	= 1	10.762 à 10.766 = 5	
10.510 à 10.515	= 6	10.770	= 1
10.518 à 10.523	= 6	10.773 à 10.775 = 3	
10.525 à 10.526	= 2	10.780 à 10.782 = 3	
10.528 à 10.530	= 3	10.784 à 10.791 = 8	
10.532 à 10.537	= 6	10.796 à 10.800 = 5	
10.547	= 1	10.801 à 10.817 = 17	
10.549 à 10.553	= 5	10.820 à 10.822 = 3	
10.559 à 10.567	= 9	10.827 à 10.830 = 4	
10.571	= 1	10.835 à 10.837 = 3	
10.574 à 10.584	= 11	10.840 à 10.849 = 10	
10.586	= 1	10.859 à 10.860 = 2	
10.589 à 10.597	= 9	10.870 à 10.873 = 4	
10.601 à 10.604	= 4	10.875 à 10.883 = 9	
10.607 à 10.622	= 16	10.892 à 10.920 = 29	
10.624 à 10.629	= 6	10.924 à 10.925 = 2	
10.631 à 10.643	= 13	10.927 à 10.931 = 5	
10.646 à 10.647	= 2	10.933 à 10.934 = 2	
10.653 à 10.654	= 2	10.938 à 10.952 = 15	
10.656 à 10.657	= 2	10.954 à 10.955 = 2	
10.660 à 10.664	= 5	10.957 à 10.963 = 7	
10.666 à 10.672	= 7	10.965 à 10.972 = 8	
10.676 à 10.682	= 7	10.974 à 10.979 = 6	
10.687 à 10.689	= 3	10.985	= 1
10.692 à 10.696	= 5	10.987 à 10.994 = 8	
10.698 à 10.699	= 2	10.996	= 1
10.701 à 10.707	= 7	10.999 à 11.000 = 2	
10.711	= 1	11.004	= 1
10.714 à 10.728	= 15	11.007 à 11.018 = 12	
10.730 à 10.735	= 6	11.021	= 1
A reporter.... = 176		A reporter.... = 372	

Report.... = 372

Report.... = 422

11.023	= 1	11.111 à 11.123 = 13
11.034 à 11.035	= 2	11.126 à 11.128 = 3
11.042	= 1	11.131 à 11.136 = 6
11.046	= 1	11.138 à 11.139 = 2
11.048 à 11.050	= 3	11.141 à 11.148 = 8
11.054	= 1	11.151 à 11.166 = 16
11.058	= 1	11.169 à 11.172 = 4
11.063 à 11.066	= 4	11.176 à 11.177 = 2
11.068 à 11.072	= 5	11.182 à 11.184 = 3
11.077 à 11.107	= 31	
A reporter.... = 422		TOTAL.... = 479

**ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODOES**

(Décret du 27 mars 1919)

modifié par le décret du 30 décembre 1925

AVIS AU PUBLIC

A.E.C. N° 10.906

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Division des Mines, Energie et Production Industrielle le 23 décembre 1965, M. Ali ben Salem ben Mohamed El Ayadi demeurant à Djerba El May (Gouvernorat de Médénine) agissant pour son compte sollicite l'autorisation d'établir et exploiter, conformément aux plans annexés à la demande un établissement classé de 2ème catégorie situé à Henchir Jonaih, Cheikhat Bougrara (Gouvernorat de Médénine) en une huilerie à traction mécanique.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Chef de la Division, Mines, Energie et Production Industrielle (Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale), le Gouverneur de Médénine, pendant le délai d'un mois à dater de la publication du présent avis au *Journal Officiel de la République Tunisienne*. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DES COMPTES

ACTIF

AU
30 Avril 1966

<i>Encaisse-or</i>	2.006.302,266
<i>Souscriptions en or et en devises aux organismes internationaux</i>	2.629.725,000
<i>Avoirs en Devises</i>	13.379.913,583
<i>Accords de paiement</i>	2.404.117,130
<i>Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et des intermédiaires agréés</i>	5.025.099,937
<i>Compte courant postal</i>	30.240.188,006
<i>Effets escomptés</i>	18.007.685,300
<i>Effets en pension</i>	2.000.600,000
<i>Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement</i>	458.490,818
<i>Avances à terme</i>	5.124.848,307
<i>Effets à l'encaissement</i>	—
<i>Créances sur l'état résultant du transfert du privilège</i>	450.000,000
<i>Créances sur l'état résultant de la dévaluation du franc français du 27 décembre 1958</i>	3.600.000,000
<i>Avance à moyen terme au Trésor</i>	2.000.000,000
<i>Portefeuille - titres</i>	450.000,000
<i>Immeubles</i>	741.563,000
<i>Effets publics en garantie de prêts extérieurs</i>	7.480.229,356
<i>Comptes d'ordre et divers</i>	1.149.781,851

PASSIF

97.147.944,554

<i>Billets et monnaies en circulation</i>	51.996.805,293
<i>Comptes courants des banques et des établissements financiers</i>	1.597.891,872
<i>Comptes du Gouvernement</i>	1.609.511,811
<i>Autres engagements à vue et à terme</i>	21.940.944,847
<i>Déposants d'effets à l'encaissement</i>	—
<i>Accords de paiement</i>	1.948.144,045
<i>Comptes de coopération économique</i>	6.125.960,542
<i>Provisions</i>	890.000,000
<i>Réserve spéciale</i>	625.000,000
<i>Réserve légale</i>	600.000,000
<i>Capital</i>	1.200.000,000
<i>Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs</i>	7.480.229,356
<i>Comptes d'ordre et divers</i>	1.133.456,788
	97.147.944,554

Certifié conforme aux écritures :

Le Gouverneur,
HEDI NOUIRA

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 27.762

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.762 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 2 mai 1966, Monsieur Mohamed ben Belgacem ben Ali El Briki, tunisien, ouvrier au S.E.T.P.H. demeurant à l'Ariana, quartier populaire, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Ghars Zouitni », consistant en une parcelle renfermant 24 pieds d'oliviers et un puits située à l'Ariana Route de Djaafar, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis, d'une contenance de 1.526 m².

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Slah ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : Halima bent Sadok Djerbi, sur une longueur de 7,80 m.

A l'Est : Hédi ben Sadok Djerbi, sur une longueur de 22,20 m.

Au Nord : Hamda ben Larbi Djerbi, sur une longueur de 70,80 m.

A l'Ouest : la route de Djaafar sur une longueur de 25,20 m.

REQUISITION N° 27.763

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition N° 27.763 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 mai 1966, Monsieur Mabrouk ben Hadj Ali ben Hadj Mohamed ben Romdhane, tunisien, commerçant, demeurant à Tunis, Rue de la Verdure n° 23, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom consistant en une fabrique de pâtes située à Tunis, Rue de la Verdure N° 7 et Boulevard Béchir Sfar n° 4, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice Cantonale de Tunis d'une contenance de 170 m² environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Ben Romdhane ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :

A l'Est : Nicolas Vella.

A l'Ouest : la maison de Ahmed El Karoui.

Au Sud : Rue de la Verdure.

Au Nord : Boulevard Béchir Sfar.

REQUISITION N° 58.052

GOUVERNORAT DE GABES

Suivant réquisition N° 58.052 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 2 mai 1966, Monsieur Amor ben Mohamed ben El Aïssaoui El Hadoui, tunisien, agriculteur, demeurant à Henchir El Mida, Cheikhat de Matmata, Délégation d'El Hamma, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Djebel El Mida », consistant en deux parcelles complantées d'oliviers et d'arbres fruitiers, située

à Djebel El Mida, Cheikhat de Matmata, Délégation d'El Hamma, Gouvernorat de Gabès, Justice Cantonale d'El Hamma, d'une contenance de 26 ha. environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « El Mida Ouled Hedaoui ».
- b) Qu'elle est sa propriété et celle des Ouled El Aïssaoui.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :

Première Parcelle :

Au Sud : la piste de Tunis.

A l'Ouest : Une Hamila.

A l'Est : Ouled Hamid.

Au Nord : Draa Erretba.

Deuxième Parcelle :

Au Sud : un Sod (barrage).

A l'Ouest : Draa Essghir.

A l'Ouest : Draa El Guebla.

Au Nord : la ligne de partage des eaux.

REQUISITION N° 58.053

GOUVERNORAT DE BIZERTE

Suivant réquisition N° 58.053 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 2 mai 1966, Monsieur Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ben Salah ben Ali El Hekiri, tunisien, journalier, demeurant à Mateur, Sidi Khemouma, faisant élection de domicile à Menzel Bourguiba, 26, Rue Ali Balhaouane, chez M. Mustapha ben Hamida ben Mohamed El Hekiri a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Henchir ben Djemaa », consistant en terres propres au culture et au pacage, située au cheikhat de Dhousaouda, Délégation de Sedjenane, Gouvernorat de Bizerte, Justice Cantonale de Mateur, d'une contenance de 100 ha. environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Henchir ben Hemila ».

- b) Qu'elle est la propriété des :

1°) les héritiers de Smida ben Mohamed ben Hadj Ahmed ben Smail El Hekiri, dont Mustapha ben Hamida, pour 1/4 indivis.

2°) les héritiers de Ahmed ben Mohamed ben Smaïl El Hekiri, dont Hassen ben Achour ben Belkhir ben Ahmed, pour 1/4 indivis.

3°) les héritiers Ali ben Mohamed ben Ahmed ben Smaïl El Hekiri, dont le requérant pour 1/4 indivis.

4°) les héritiers Belaï ben Mohamed ben Ahmed ben Smaïl El Hekiri, dont Ali ben Belgacem ben Saad, pour 1/4 indivis.

- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

- d) Qu'elle est limitée :

Au Sud : une chaaba avec Zitounet Farou, la limite se prolonge jusqu'à Chaabet Deflaya, la limite passe entre Aroub El Gandoul et Deflaya avec les pierres qui se trouvent sur la colline d'El Khour, delà la limite se continue en droite ligne jusqu'à Dar Zid ben Guerguit, jusqu'au grenadier qui se trouve dans le Khour.

A l'Est : un oued descendant de Aïn Farou.

Au Nord : le dit Oued.

A l'Ouest : Aïn El Halk, la limite se poursuit jusqu'à la Merja entre Argoub El Gandoul et El Biadha.

REQUISITION N° 58.054

GOUVERNORAT DE SFAX

Suivant réquisition N° 58.054 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 2 mai 1966, Monsieur Abdelaziz ben Hadj Mohamed Achiche, tunisien, directeur R.T.T. à Sfax, demeurant à Sfax, Avenue Habib Bourguiba, faisant éléction de domicile à Sfax, chez M. Hédi Koubaa, architecte, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Jenane Achiche », consistant en un terrain propre à la construction située à Sfax, Route de Ténioir klm. 2,500, Gouvernorat de Sfax, Justice Cantonale de Sfax, d'une contenance de 3.700 m².

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Cité Ez-Zouhour ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 Au Sud : El Fendri.
 A l'Est : ben Djemaa.
 A l'Ouest : Sadok Triki sur partie et sur le restant Mohamed El Ayadi.
 Au Nord : Docteur Aloulou.

REQUISITION N° 58.055

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 58.055 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 mai 1966, Monsieur Abdelaziz ben Bouraoui Braham, Inspecteur des Impôts, demeurant à Sousse 41, Rue Dr. Graulle a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une parcelle de terre nue propre à la construction située à Sousse, quartier Lambertville, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Sousse, d'une contenance de 1.260 m².

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée « Ezzahra ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 Au Nord : la parcelle appartenant à M. Mohamed ben Abdesselam Ghenim.
 Au Sud : Madame Mifsud Carmelle, épouse Fénéch et les conjoints Bouraoui.
 A l'Est et au Nord : des rues projetées.

REQUISITION N° 58.056

GOUVERNORAT DE SOUSSE

Suivant réquisition N° 58.056 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 mai 1966, Monsieur Mohamed ben Abdesselam Ghenime, tunisien, commerçant, demeurant à Sousse, 50, Rue de France a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom consistant en un terrain à bâtir, située à Sousse, quartier Lambertville, Gouvernorat de Sousse, Justice Cantonale de Sousse d'une contenance de : 1.218 m².

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Henda ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.

c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.

d) Qu'elle est limitée :

Au Nord, à l'Est et à l'Ouest : des rues projetées.
 Au Sud : la parcelle appartenant à M. Abdelaziz Braham.

REQUISITION N° 58.057

GOUVERNORAT DE GABES

Suivant réquisition N° 58.057 déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 3 mai 1966, Monsieur Amor ben Mohamed ben El Aissaoui El Hédoui, tunisien, agriculteur, demeurant à Henchir El Mida, Cheikhat de Matmata, Délégation d'El Hamma, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Oulaj Oued Zaouaï », consistant en terre nue en partie complantée d'oliviers et arbres fruitiers située à Djebel El Mida, Cheikhat de Matmata, Délégation d'El Hamma, Gouvernorat de Gabès, Justice Cantonale d'El Hamma, d'une contenance de 20 ha. environ.

Le requérant déclare :

- a) Que cette propriété doit être dénommée : « Argab Djebel El Mida ».
- b) Qu'elle est sa propriété exclusive.
- c) Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel.
- d) Qu'elle est limitée :
 Au Sud : une Koudia élevée où se trouvent des pierres romaines, sur partie et sur le restant Messaoud Chir.
 A l'Est : Un Dehar élevé où se trouve un sentier.
 A l'Ouest : une terre Hacrouf (pierreuse) sur partie et sur le restant Salah ben Marzoughi ben Abid.
 Au Nord : une borne posée par la Commission de 1902 entre les deux Oueds, Oued Zaouaï et Oued Cherka, la limite continue en ligne droite jusqu'au sentiers de la limite Est.

AVIS DE BORNAGE

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Saniet El Hana » située à La Soukra, Cheikhat de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 27.741 pr M. Abdesselam ben Khelifa ben Hadj Messaoud Trabelsi et autres en qualité de co-propriétaires sera effectué le 13 juin 1966 par M. Abbès Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Saniet El Ouard », située à La Soukra, Cheikhat de l'Ariana, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 27.742, par M. Abdesselam ben Khelifa ben Hadj Messaoud Trabelsi et autres en qualité de co-propriétaires sera effectué le 13 juin 1966, par M. Abbès Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Melk Jenaïna », située à Sidi Bou Saïd, Rue Dr. Habib Thameur, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.744 par Madame Jenaïna bent El Hédi ben Mohamed ben Brahim El Hakimi, épouse Kilani ben Ali Hakimi en qualité de propriétaire sera effectué le 13 juin 1966 par M. Abbès Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, 30 sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Dar El Bochra », située à Sidi Bou Saïd, Rue Sidi El Ghomrini et Rue Ain Touila, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.748 par M. Mahmoud ben Brahim ben Hadj Ali Takali en qualité de propriétaire sera effectué le 13 juin 1966, par M. Abbès Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Dar El Heraïri », située au Kram, Rue du Cimetière, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 27.749 par M. Jilani ben Mohamed ben Abdelaziz El Heraïri, en qualité de propriétaire sera effectué le 13 juin 1966 par M. Abbès Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 11 heures, 30 sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Melk ben Naceur », située à Moknine, Rue Djamaa El Attaoui, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.828, par M. Hadj Ali ben Mekki ben Naceur, en qualité de propriétaire sera effectué le 6 juin 1966, par M. Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Dar Naceur », située à Moknine, Rue Djamaa El Attaoui, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.828, par M. Hadj Ali ben El Mekki ben Naceur, en qualité de propriétaire sera effectué le 6 juin 1966, par M. Ouadja Géomètre assermenté du service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « AGIP Moknine », située à Oued Helal, banlieue Nord de Moknine, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.894 par M. Giroso Edorado pour le compte de la Société « AGIP » en qualité de propriétaire sera effectué le 6 juin

1966, par M. Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

9. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Dar Monjia », située à Moknine, quartier Bir Zriba et Rue Sidi El Bakal, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.897 par Madame Monjia bent M'Hamed ben Hassen Slim, épouse Hamda ben Amor Slim, en qualité de propriétaire sera effectué le 7 juin 1966, par M. Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

10. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « El-Kassabi », située à Henchir Bou-Hafna et Henchir El-Louze, Cheikhat de Khait El Oued, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.909 par M. Belgacem ben Sadok ben Cheffaï El Kassabi pour le compte de ses deux soeurs : Khedija et Mebarka, en qualité de co-propriétaires sera effectué le 6 juin 1966 par M. Souied Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, 30 sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE KAIROUAN

11. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Chaffaï », située à Henchir Bou Hafna et Henchir Ellouze, Cheikhat de Khait El Oued, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.910 par M. Belgacem ben Sadok ben Chaffaï El Kassabi et autres en qualité de co-propriétaires sera effectué le 7 juin 1966, par M. Souied Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, 30 sur la première parcelle.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

12. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Imen » située au Banlieue de Rjiche près de la mer, Délégation de Mahdia, dont l'immatriculation a été requise sous le Numéro 57.974, par M. Tahar ben Mustapha Belkhouidja en qualité de propriétaire sera effectué le 4 juin 1966, par M. Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

13. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Dar Essaâda », située à Mahdia, Avenue Habib Bourguiba, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 57.983, par M. Hassine ben Chedly Brahim en qualité de propriétaire sera effectué le 3 juin 1966 par M. Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

14. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Er-rachad », située à Mahdia, Rue Béchir Sfar, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.004 par Monsieur Mohamed ben Hassen Khoudja et son frère Abaelhakim en qualité de co-propriétaires sera effectué le 3 juin 1966 par M. Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

15. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Dar Es-Saada », située à Mahdia, Avenue Habib Bourguiba (près de la gare), dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.022 par Madame Aïcha bent Hassine Bou Helal, épouse Mohamed dit Mustapha ben Abdallah Djamali en qualité de propriétaire sera effectué le 3 juin 1966 par Mon-

sieur Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DE SOUSSE

16. — Le bornage provisoire de la propriété dite : « Bit Erridha », située à Mahdia, Rue Mendès France, dont l'immatriculation a été requise sous le N° 58.040 par M. Ahmed ben Ali ben Mohamed Khoudja en qualité de propriétaire sera effectué le 3 juin 1966 par M. Ouadja Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 16 heures, sur la propriété même.

Sur l'avis de bornage n° 9 paru au J.O.R.T. des 15 et 19 avril 1966 lire le rendez-vous est fixé à 11 h. au lieu de 9 heures, le reste sans changement.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

J.O.R.T. du Mardi 10 Mai 1966

Etude de Maître M'hamed El Makni, avocat à Sfax.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES après saisie immobilière

Poursuivante : La Compagnie des Phosphates et du Chemin de Fer de Gafsa, Société Anonyme dont le siège social est à Tunis, 9, rue de Mazgran, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Osman El Bahri, élisant domicile en l'étude de Maître M'hamed Makni, avocat à Sfax, 5, rue Habib Thameur.

Partie saisie : Monsieur Moïse ben Makhoul Zarrouk, tunisien, commerçant, demeurant à Sfax, avenue Farhat Hached.

En vertu d'un jugement rendu par la Commission d'arbitrage près la Bourse Oléicole de Tunisie à Sfax, en date du 19 mars 1965, rendue exécutoire par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Sfax en date du 3 juin 1965, signifiés par exploit de Maître Mahmoud Kamoun, huissier-notaire à Sfax, en date du 23 juin 1965.

Et en vertu d'une saisie immobilière pratiquée suivant exploit de Maître Mahmoud Kamoun, huissier-notaire à Sfax en date du 17 mars 1966.

Il sera procédé le lundi 4 juillet 1966 à neuf heures du matin, à l'audience et par devant la chambre des criées du Tribunal de Première Instance de Sfax, à la vente de :

Désignation des immeubles à vendre :

Lot unique.

Les quarante-trois/quarante-huitièmes indivis de la totalité d'une usine à huile, sise à Sfax, sur la route de Menzel Chaker, km. 8, ouvrant à l'Est et comportant une grande cour contenant des silos à olives, une salle contenant un moteur de pompage, une zendala ouvrant au Nord sur la grande cour et au Sud une terre nue faisant partie de l'immeuble saisi contenant seize piles à huile, à l'Ouest de la zendala en question se trouve une pièce contenant des piles de « garna ».

Une grande salle contenant 18 presses simples, 4 petites presses (chouaten) et 2 presses doubles et 2 broyeurs.

Une pièce contenant un moteur à mazout, marque National et deux dynamos.

Trois pièces et un bureau.

Des magasins ouvrant sur la voie publique.

Une maison sise au Nord de l'usine et ouvrant à l'Est, comportant trois pièces.

Le tout est limité :

Au Sud : par Khalfa Saïd El Ker-kenni.

A l'Est : par la route de Menzel Chaker.

Au Nord : par une zenka.

A l'Ouest : par El Faurati.

Mise à prix :

La mise à prix est fixée pour le lot unique à 5.000 dinars, outre charges et frais.

Nota — Il est rappelé à tout participant aux enchères publiques de se munir au préalable, d'une autorisation délivrée par Monsieur le Gouverneur de Sfax.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1°) en l'étude de Maître M'hamed Makni, avocat à Sfax, 5, rue Habib Thameur ;

2°) au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, où le cahier des charges se trouve déposé.

L'avocat poursuivant :

M'hamed Makni.

N° 489

Nom : El-Alia Sport.

Siège : El-Alia.

But : Omni-sport.

Visa : N° 3.707 du 3 mars 1965.

N° 577

ECONOMIE DU NORD EXPORT-IMPORT

Société Anonyme
au capital de 44.000 dinars
Gouvernorat de Béja

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 18 mai 1966

2ème AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société « Economie du Nord », au capital de 44.000 dinars, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, le mercredi 18 mai 1966 à 10 heures, à la salle des fêtes de Béja, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration (exercice année 1965).

2°) Rapport du Commissaire aux Comptes (exercice année 1965).

3°) Approbation de l'exercice 1965.

4°) Nomination d'un ou deux Commissaires aux Comptes.

5°) Renouvellement du Conseil d'Administration.

Pour le Conseil d'Administration

Le Président Directeur Général,

Mustapha Khelfa.

N° 578

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 1965, enregistré dite ville le 2 mai 1966 A.C. 1er bureau Vol. 752 Série bis Case 207, il résulte que Monsieur Nagel August Konrad a démissionné de son poste de co-gérant de la S.A.R.L. « T. Gargour et Fils - Tunisie », au capital de 5.000 dinars, siège social à Tunis, 38, rue d'Espagne, et a été remplacé par Monsieur Rebeiz Georges Michel dit Rubeiz de nationalité libanaise, demeurant à Tunis, 14, rue de Vesoul.

En conséquence, la société sera gérée simultanément par M. Finan Maurice Antoine, M. Abderrahman Majoul, M. Nicolas T. Gargour et M. Rebeiz Georges Michel dit Rubeiz. La signature de deux gérants est nécessaire pour engager la société.

Deux exemplaires des présentes ont été déposés le 3 mai au Greffe du Tribunal Civil de Tunis.

N° 581

Cabinet de Maître Lamine Bellagha, avocat à la Cour de Cassation, 126, rue de Yougoslavie - Tunis.

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES sur saisie immobilière

d'une propriété sise à l'Ariana, rue M'hamed Ali, immatriculée à la Conservation de la Propriété Foncière sous le nom de « Villa Nighaoui » et le N° 100.183.

La dite propriété consiste en un terrain d'une contenance de 340 m² et comprend une construction destinée à l'habitation, composée de quatre pièces, dont les trois premières ont trois mètres sur trois mètres et la quatrième 2 m 50 sur 7 mètres, une salle de bains, une cuisine, un jardin non planté, un garage, le tout clôturé d'un mur dont la hauteur est de 1 m 50 environ.

La dite construction est occupée par la partie saisie.

Date de l'adjudication : Mercredi huit juin mil neuf cent soixante-six à neuf heures du matin, par devant la chambre des ciées du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de la dite ville, boulevard Bab-Benat.

Poursuivant : Monsieur Mohamed ben Ali ben Mahmoud Nighaoui, demeurant à Tunis, 185 bis, rue Bab-Souika, ayant Maître Lamine Bellagha pour avocat.

Partie saisie : Monsieur Ameur ben M'hamed ben Ahmed ben Soussia, demeurant à l'Ariana, rue M'hamed Ali.

Le cahier des charges est déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Pour renseignements et visite, s'adresser au cabinet de Maître Lamine Belagha, 126, rue de Yougoslavie à Tunis.

Mise à prix : Trois cents (300) dinars. Les frais, droits et émoluments en sus sur le prix de l'adjudication.

N.B. — Ne pourront participer aux enchères que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Tunis et Banlieue.

N° 582

AVIS

Suivant acte s.s.p. du 3 mai 1966 enregistré à Tunis le 4 mai 1966 Volume 752, Série 10, Case 228, Monsieur Busano François a vendu à Monsieur El Fourti Mohamed Béchir, demeurant à Tunis, 35, Rue de Turquie, son usine de teinturerie sise à Djebel Djelloud, aux clauses et conditions prévues au dit contrat.

Les créanciers du dit sieur Busano François sont tenus sous peine de forclusion de faire opposition sur le prix de vente de la dite usine entre les mains de Maître Albert Uzan, avocat à Tunis, 14, Rue Ali Bach Hamba, et ce dans le délai de vingt jours à compter de la parution du dit avis au J.O.R.T.

Le présent avis a paru dans le journal « La Presse » du 5 mai 1966.

N° 583

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

Faillite : Ahmed ben Magtouf Bou-draa, Boulanger à Cheylus.

Réunion concordataire fixée au 27 mai 1966 à 9 heures du matin en le cabinet de Monsieur Saïd Chabbi Juge-Commissaire, sis au Palais de Justice.

Le Syndic :

Abderrahman Dhaoui

N° 584

CONSTITUTION DE SOCIETE

Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 1966, enregistré à Tunis A.C.I. le 28 avril 1966, Volume 752, Série Bis, Case 162, il a été constitué, entre Messieurs Sciortino Vincent et Béchir Menchari, une S.A.R.L. ayant pour objet l'exploitation d'un atelier de mécanique générale.

La dénomination de la Société est : « Etablissement Menchari et Sciortino ».

La signature sociale : Messieurs Sciortino Vincent et Béchir Menchari ont chacun d'eux la signature sociale.

Ils signent comme suit : « Pour les Etablissements Menchari et Sciortino S.A.R.L. au capital de 1.500 dinars, le gérant ».

Les engagements financiers, dépenses, doivent revêtir la signature des deux gérants.

Le capital social est de Mille Cinq Cents Dinars, divisé en cent actions de quinze dinars chacune.

Le siège social est fixé à Tunis, 49 Avenue Mahmoud Bourguiba.

La durée de la Société est de trois années renouvelables.

La gérance est tenue par Messieurs Sciortino Vincent et Béchir Menchari.

Deux exemplaires des présents statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

N° 585

UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE

Société Anonyme
au capital de 300.000 dinars
Registre du Commerce : 20.504
Siège Social :
7 et 9, Rue Es-Sadikia — Tunis

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme, « Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie », sont convoqués extraordinairement à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui doit se tenir le vendredi 20 mai 1966 à 11 heures au siège social 7 et 9, Rue Es-Sadikia — Tunis, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Modification à apporter à la répartition des bénéfices de l'exercice 1964 telle qu'elle a été décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 1965.

Le Conseil d'Administration

N° 586

Etude de Maître Abderrahman Aloulou, avocat à la Cour de Cassation, 4, rue d'Angleterre - Tunis.

VENTE D'UN IMMEUBLE AUX ENCHERES PUBLIQUES sur saisie immobilière

La vente aura lieu le lundi 13 juin 1966 à 9 heures du matin à la chambre des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivante : La Société Tunisienne de Banque, Société Anonyme, dont le siège social est à Tunis, 1, avenue Habib Thameur, Tunis.

Partie saisie : Ali ben Belgacem ben Hadj Mohamed ben Salem, demeurant à El Ouardanine, Gouvernorat de Sousse.

Objet de la vente : Terrain immatriculé sous le N° 202.279, ayant une superficie de 529 m², sis au Nord d'El Ouardanine, limité :

Au Sud : par une rue.

A l'Est et au Nord : par une route

A l'Ouest : par les héritiers de Tahar ben Salem.

Sur ce terrain est édifiée une maison d'habitation composée de 3 pièces, cuisine, salle de bains et w.c.

Mise à prix : Deux mille dinars (2.000 dinars), outre les frais de vente et les droits de mutation.

Pour plus amples renseignements et pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser à l'étude de Maître Abderrahman Aloulou ou au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Avis. — Ne peuvent prendre part aux enchères publiques que les personnes munies d'autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sousse.

N° 587

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, C, Tunis.

C. T. I. N. A. COMPTOIR TECHNIQUE INDUSTRIEL NORD-AFRICAIN

S.A. au capital de 20.000 dinars

Siège Social :

8, rue Pierre de Coubertin - Tunis

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires du « Comptoir Technique Industriel Nord-Africain » Société Anonyme au capital de 20.000 dinars, dont le siège social est à Tunis, 8, rue Pierre de Coubertin, sont convoqués pour le vendredi 17 juin 1966, à 10 h. en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence de celle-ci.

Le Conseil d'Administration.

N° 588

Par décision collective en date à Tunis du 1er avril 1966, enregistrée A.C.I. le 3 mai 1966 Vol. 752 Série I Case 263, et dont deux exemplaires ont été déposés le 5 mai 1966 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, la collectivité des associés de la « Société Tunisienne Industrielle d'Articles Manufacturés » S.O.T.I.A.M. S.A.R.L. au capital de 3000 dinars, dont le siège est à Sidi Fathallah près Tunis rue du Congo, a désigné comme nouveau gérant de la dite société Monsieur Yvan Zibi, demeurant à Tunis, 46, avenue de Madrid, en remplacement de Monsieur Joseph Assous, démissionnaire.

N° 589

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis, du 3 mai 1966, enregistré A.C.I. le 4 mai 1966 Vol. 752 Série I Case 287, Monsieur Hamadi El Bahi, demeurant à Tunis, 43, avenue Habib Bourguiba, a vendu à Monsieur Mohamed ben Ahmed Tiouajni, demeurant à Tunis, 17, rue d'Athènes, le fonds de commerce de bonneterie, mercerie et confection, sis à Tunis, 12, avenue de la Liberté (ex 72, avenue de Paris) à l'enseigne « Sylvana ».

Faire les oppositions entre les mains de Maître Henri Fellous, Avocat à Tunis, y demeurant 43, avenue Habib Bourguiba, immeuble Le Colisée, dans les 20 jours du présent avis sous peine de déchéance et forclusion.

Cet avis a déjà paru au quotidien « Le Petit Matin » du 6 mai 1966.

N° 590

D'un acte s.s.p. en date à Tunis du 25 avril 1966, enregistré à Tunis, A.C.I. le 26 avril 1966, Volume 752 I Case 176, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 27 avril 1966, il appert que :

Le capital social de la Société à Responsabilité Limitée « Matériel Rechange Automobile et Agricole » « M.R.A. », dont le siège social est à Tunis, 48, Avenue de Carthage, fixé précédemment à Huit Mille Dinars (8.000 D.), a été augmenté de Huit Mille Dinars (8.000 D.) pour le porter à Seize Mille Dinars (16.000 D.), par voie de capitalisation des bénéfices reportés à concurrence de la même somme de Huit Mille Dinars (8.000 D.).

Cette augmentation de capital a été réalisée par voie de création de 800 parts nouvelles de 10 dinars, chacune numérotées de 801 à 1600 et attribuées gratuitement aux associés au prorata des droits de chacun d'eux.

Ainsi le capital social de cette Société est fixée actuellement à Seize Mille Dinars (16.000 D.), divisé en 1600 parts de 10 dinars chacune numérotées de 1 à 1600 entièrement libérées et attribuées aux associés au prorata des droits de chacun d'eux.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquences.

Pour extrait, le gérant
Jamil Ben Sadok Ben Salem

N° 591

CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme « La Bizerville », au capital de Vingt Quatre Mille Dinars (24.000 D.), sont convoqués pour le 29 mai 1966 à 10 heures au siège social à Menzel-Bourguiba (Tunisie) en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de dé-

libérer sur les comptes de l'exercice 1965 et sur toutes les mesures de la compétence des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles.

Le Conseil d'Administration

N° 592

RECTIFICATIF

au J.O.R.T. N° 17 des 8 et 12 avril 1966, annonce N° 438 concernant les fondateurs de la Société « Ettakhtit ».

au lieu de :

1°) El Hadj Amor ben El Hadj Romdhane El Gloaâ ;

2°) Mohamed ben Makhlof Hassine ;

3°) Younès ben Slimène Ejbali ;

4°) Nasr ben Salah Ayed ;

5°) Brahim ben Ali Guerfallah ;

6°) M'henni ben Salah Ahmouda Mazouz.

lire :

1°) El Hadj Amor ben El Hadj Romdhane El Gloaâ ;

2°) Mohamed ben Makhlof Hassine ;

3°) Younès ben Slimène Ejbali ;

4°) Nasr ben Salah Ayed ;

5°) Brahim ben Ali Guerfallah ;

6°) M'henni ben Salah Ahmouda Mazouz ;

7°) Bouzid ben Hadj Amor El Gloaâ.

Le Président.

N° 593

AVIS

Suivant acte s.s.p. du 19 avril 1966, enregistré à Tunis, A.C.I. le 4 mai 1966, Volume 752, Série Bis, Case 234, il appert que :

1°) Monsieur Alexandre Cohen ;

2°) Madame Helene Cohen épouse Armand Bokobza ;

3°) Madame Clemence Cohen veuve Charles Boubilil ;

4°) Monsieur Isaac Cohen ;
tous demeurant à Tunis, 3, Rue des Belges ont vendu à Messieurs :

1°) Salah ben Mohamed Es-Salah ben Younès ;

2°) Lakdar ben Ahmed ben Younès tous deux demeurant à Bellevue, Rue Doubs N° 4.

3°) Mohamed ben Ahmed ben Hadj Ali Masmoudi, demeurant à Tala, Gou vernorat du Kef, la totalité du fonds de commerce de vente de tissus, situé à Tunis, 3, Rue des Belges, connu sous le nom « Petite Cour Batave », est dans la proportion d'un tiers pour chacun d'eux.

Des oppositions seront reçues dans les 20 jours de l'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne entre les mains de Maître Béchir Haddad, Avocat à la Cour, demeurant à Tunis, 5, Rue d'Espagne où les parties élisent domicile.

Le présent avis a été publié au Journal « Le Petit Matin » en date du 7 mai 1966.

N° 594

SOCIETE NOUVELLE DES INDUSTRIES OLEICOLES

« S.O.L.E.O. »

Société Anonyme
au capital de 40.000 dinars

Siège Social :

1, Rue de l'Ouzara Prolongée
SFAX

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 janvier 1966, enregistré à Sfax le 2 mai 1966, Folio 12 N° 975 et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le capital de la société « S.O.L.E.O. » a été porté de 20.000 à 40.000 dinars, par incorporation des réserves extraordinaires par voie de création de 2.000 actions nouvelles nominatives de dix dinars chacune.

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

De plus il a été ajouté à l'article 3 des statuts :

Le commerce et l'exploitation des huiles d'olives.

Le Conseil d'Administration

N° 595

J.O.R.T. du Vendredi 13 Mai 1966

Etude de Maître Habib Ellouze, avocat à Sfax.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES sur saisie immobilière

L'Adjudication aura lieu le lundi 20 mai 1966, à 9 heures du matin au Palais de Justice du Tribunal de Première Instance de Sfax à la chambre des criées.

Poursuivante : Banque de Tunisie Société anonyme, siège social, 3, Rue de France - Tunis, en la présence de son directeur élisant domicile en la cabinet de Maître Habib Ellouze, avocat à Sfax.

Partie saisie : Mohamed ben Mohamed Zribi, propriétaire demeurant route de l'Afran km. 1 Sfax.

Immeuble mis en vente : La totalité de la huuilerie sise route de l'Afran km. 1 l'entrée au Sud par une rue à l'Est la route de l'Afran à l'Ouest par les con-voies Bouzidi; au Nord Hammami.

Cette huuilerie comprend ;

1°) d'une salle équipée par des matériels de pressage des olives de fabrication italienne dont un broyeur et 5 presses de quatre éléments d'autre matériels et une force motrice.

2°) Une Zendala ouvrant à la dite huuilerie comprenant 21 piles pour la conservation des huiles.

3°) Une maison d'habitation qui fait partie de la huuilerie.

4°) Une Zendala faisant partie de la huuilerie ouvrant à la route de l'Afran

renfermant 24 piles pour la conservation des huiles d'une contenance de 650.000 kgs d'huile.

5°) Une balance d'une force de 1.000 kgs et une pompe à main.

Mise à prix : 6.000 dinars.

Pour plus amples renseignements s'adresser au bureau de Maître Habib Ellouze avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, où le cahier des charges s'y trouve déposé.

Ne pourront participer à l'adjudication que les personnes munies d'une autorisation de Monsieur le Gouverneur de Sfax conformément à la Loi.

L'Avocat poursuivant
Maître Habib Ellouze.

N° 502

AVIS

D'un acte s.s.p. en date à Gafour du 20 avril 1966, enregistré à Téboursouk le 23 avril 1966 sous folio 62 Case 241, dont deux exemplaires ont été déposés le 5 mai 1966 au Greffe du Tribunal de Béja, il appert la constitution d'une société en nom collectif sous la dénomination et raison sociale « Mokrani et Dougui », siège social à Gafour, rue Farhat Hached, au capital de 500 dinars, entre MM. Mokrani ben Lakhdar Hafnaoui et Dougui Abderrahman, tous deux boulangers en nature.

Le capital de 500 dinars est constitué comme suit : 200 dinars en espèces fait par moitié par les associés susnommés et 300 dinars par apport en nature en tous ses éléments corporels et incorporels d'un fonds de commerce de boulangerie avec four, sis à Gafour, rue Farhat Hached, avec un local annexe de vente sis à Gafour en face du marché.

Chaque associé sera gérant avec les pouvoirs ordinaires, aura la signature sociale et pourra agir seul ; la signature conjointe est nécessaire pour tout engagement supérieur à 200 dinars comme tout emprunt avec nantissement ou vente du fonds de commerce ou du local annexe.

Conformément à l'article 228 du code de commerce tout créancier des apports susnommés dans les quinze jours du présent avis devra faire connaître au Greffe du Tribunal de Béja sa qualité de créancier et la somme qui lui est due.

Pour extrait.

N° 596

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU KEF

Société Anonyme
au capital de 205.635 dinars

Siège : siège du Gouvernorat du Kef

I. — Déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le Receveur des Finances du Kef, le 4 février 1966, folio 17 Case 207.

Fondateur : Monsieur Abdesselam Kallal, Gouverneur du Kef.

II. — *Constitution* : Assemblée Générale Constitutive du 28 février 1966, enregistrée au Kef le 28 mars 1966 (folio 49 case 294).

Forme : Société Anonyme par actions.

Dénomination : Société de Développement de la Région du Kef.

Siège social : Siège du Gouvernorat - Le Kef.

Objet : Concourir au développement économique et social du Gouvernorat du Kef.

Elle peut, à cet effet, étudier et réaliser tout projet de création, d'extension, de modernisation, de réorganisation et de transformation d'entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou touristiques.

Durée : 99 ans, à compter du jour de sa constitution définitive.

Capital : 205.635 dinars en numéraire divisé en 41.127 actions nominatives de 5 dinars chacune, libérées au quart.

Année sociale : 1er janvier au 31 décembre.

Conseil d'Administration :

Messieurs :

Abdesselam Kallal, représentant le Conseil du Gouvernorat du Kef ;

Hédi Fayache, représentant la Société Nationale d'Investissement ;

Naceur Makhlouf, représentant la Société Tunisienne de Banque ;

Habib Ben Slama, représentant la S.T.A.R. ;

Dhaoui Hanablia ;

Khediri Chebbi ;

Amor Sghaier ;

Youssef Sellaouti ;

Amor El Béji ;

Mohamed ben Jeddou ;

Sadok Khenissi ;

Hassen Barbouch.

Commissaires aux Comptes : Messieurs Béchir Mezgheni et Youssef Kraïem.

III. — Procès-verbal du Conseil d'Administration du 28 février 1966, enregistré au Kef le 21 avril 1966, folio 34 Case 348.

Nomination : Président Directeur Général Monsieur Abdesselam Kallal. Sur la proposition de Monsieur Abdesselam Kallal, Président Directeur Général, Monsieur Amor El Béji est nommé Directeur Général Adjoint de la Société de Développement de la Région du Kef.

IV. — Dépôts au Greffe du Tribunal de Première Instance, chambre commerciale du Kef, le 21 avril 1966 deux expéditions des actes ci-après :

— statuts ;

— déclaration de souscription et de versement ;

— état des souscripteurs ;

— procès-verbal de l'Assemblée Générale Constitutive ;

— procès-verbal du 1er Conseil d'Administration.

Pour extrait :

Le Président Directeur Général Adjoint.

Amor El Béji

N° 597

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 27 avril 1966

J.O.R.T. du Vendredi 1er - Mardi 5

Avril 1966 N° 16

SOCIETE NOUVELLE DES PRODUITS CHIMIQUES « DIOLINE »

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est réunie comme il était prévu par la convocation parue au J.O.R.T. N° 16 des 1er et 5 avril 1966.

Etant présents : Messieurs :

Taoufik Elloumi 340 actions

Mahmoud Zerziri 50 actions

Mohamed Makni 50 actions

Louis Gasquet 670 actions

Victor Miquel 1.045 actions

Mokhtar ben Ali 50 actions

Noureddine Elloumi ... 10 actions

Ali Sellami 45 actions

Messieurs Mohamed El Hédi et Habib Sellami sont représentés par Monsieur Ali Sellami suivant pouvoir en date du 26 avril 1966.

Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour suivant :

1°) Autorisation à donner au Conseil d'Administration pour une augmentation du capital de la Société.

2°) Questions diverses de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

La séance est ouverte à 10 heures 30.

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée la décision prise par l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 9 mars 1966, et en vue de son exécution, il propose à l'Assemblée Générale Extraordinaire de voter les résolutions suivantes :

1ère Résolution :

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'augmenter le capital qui est actuellement de 31.450 dinars d'une somme équivalente soit 31.450 dinars.

Cette augmentation sera réalisée par incorporation des réserves et par l'attribution d'une action nouvelle à chaque détenteur d'une action ancienne.

En conséquence l'article 6 des statuts sera modifié comme suit :

Le capital social est fixé à la somme de 62.900 dinars divisés en 6.290 actions de dix dinars chacune.

Le reste de l'article sans changement.

Cette résolution est après mise en voix, est adoptée à l'unanimité.

2ème Résolution :

Monsieur le Président expose à l'Assemblée qu'il est dans l'intérêt des actionnaires et de la Sté. Que toutes les actions représentant le capital social soient des actions nominatives exclusivement, il propose donc de modifier l'article 14 des statuts de la façon suivante :

Article 14 nouveau :

« Les actions sont nominatives, elle sont indivisibles, à l'égard de la Société

que ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action ».

« Le reste de l'article sans changement ».

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale Extraordinaire charge le Conseil d'Administration de l'exécution des résolutions désigner ci-dessus.

Deux exemplaires du présent ont été déposés au Greffe du Tribunal Civil de Tunis le 6 mai 1966.

Pour extrait

L'Administrateur Délégué

N° 598

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte s.s.p. en date du 1er mai 1966, enregistré à Sousse le 3 mai 1966, Volume 349, N° 101 et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 6 mai 1966, il appert qu'il a été constitué entre Messieurs M'Hamed Lachkar et Abdelmajid Ernez une S.A.R.L. au capital de 2.000 dinars, divisé en 20 actions de 100 dinars chacune réparties par moitié entre les deux associés.

Objet : Travail et Commerce de tous les produits de Vitrerie.

Dénomination : « Vitrerie du Sahel ».

Durée : 20 ans.

Gérance : Les deux associés sont co-gérants avec les pouvoirs les plus étendus.

Siège Social : 15, Rue d'Angleterre à Sousse.

N° 599

SOCIETE EL FETH

S.A.R.L.

au capital de 2.600 dinars

Siège Social :

Rue Rajah Ibrahim — Sousse

Il résulte d'un acte s.s.p. en date du 26 avril 1966, enregistré à Sousse le 29 avril 1966 Vol. 349 N° 85, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 30 avril 1966, qu'il a été constitué sous la raison sociale : Société El Feth, une société à responsabilité limitée au capital de 2.600 dinars divisé en 260 parts de 10 dinars l'une, ayant son siège social à Sousse, rue Rajah Ibrahim, et pour objet le commerce de détail de tous articles d'alimentation et de ménage.

La durée de la Société a été fixée à 15 ans et Messieurs Habib Khalfallah et Ahmed Ghachem ont été désignés gérants de la société avec les pouvoirs les plus étendus et pouvant agir séparément.

Pour extrait, le gérant

N° 600

CONVOCATION

Les actionnaires de la Manufacture Tunisienne d'Électrodes, sont convoqués au siège social à Fondouk Choucha (près Tunis) en Assemblée Générale Ordinaire pour le Samedi 25 juin 1966 à 16 heures à l'effet de délibérer sur toutes les questions de la compétence des Assemblées Générales Ordinaires et relatives à l'exercice social clos le 31 décembre 1965.

Les propriétaires d'actions au porteur devront pour prendre part à cette Assemblée, déposer au siège social avant le 20 juin 1966, soit leurs titres soit le récépissé en constatant le dépôt dans une banque ayant son siège ou une succursale à Tunis.

Le Conseil d'Administration

N° 601

NOTICE

Exécution des prescriptions de l'article 188 du Code de Commerce

Dénomination : Société d'Élevage « Ettakadom ».

Siège Social : Soliman.

Durée : 99 ans à dater du jour de sa constitution définitive.

Objet : La Société a pour objet l'élevage, l'entretien, l'engraissement du bétail de toutes sortes y compris les chevaux, l'élevage de volailles, la vente et l'achat du bétail, des chevaux et des volailles, l'achat, le stockage et la vente de tourrages, et d'une façon générale toutes activités ayant pour objet la transformation des tourrages en viandes et fumiers.

Capital Social : Dix Mille Dinars (10.000 D.) divisé en Mille (1.000) actions de Dix Dinars chacune, toutes à souscrire en numéraire et à libérer par quarts. Le premier quart devant être versé à la souscription. Les trois quarts restants seront libérés à l'appel du Conseil d'Administration.

Dernier Bilan : La Société étant en formation, il n'a pas encore été dressé de bilan.

Avantages Stipulés au Profit des Administrateurs : Les administrateurs reçoivent à titre de jetons de présence, une allocation dont l'importance fixée par l'Assemblée Générale Ordinaire, demeure maintenue jusqu'à décision nouvelle de cette Assemblée. Ils ont droit en outre à la part du solde des bénéfices sociaux qui leur est attribué comme indiqué ci-après. Ils ont droit également aux remboursements de leurs frais de déplacement et de séjour et des dépenses faites par eux dans l'intérêt de la Société. Le Conseil répartit entre ses membres de la façon qu'il juge convenable ces avantages fixes et proportionnels. L'Administrateur chargé de fonctions spéciales sera indemnisé de la manière qui sera déterminée par le Conseil d'Administration.

Assemblée Générale : L'Assemblée Générale Ordinaire se tient dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice, au jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

Les convocations aux Assemblées Générales Ordinaires ou Extraordinaires sont faites seize jours francs au moins à l'avance. Les Assemblées Ordinaires convoquées extraordinairement peuvent n'être convoquées que huit jours au moins à l'avance. Il en est de même en ce qui concerne le délai de convocation des Assemblées Ordinaires sur deuxième convocation. Les convocations sont faites par un avis inséré au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens paraissant à Tunis.

La présente insertion est faite en vue de l'émission de mille (1.000) actions de Dix Dinars chacune.

Liquidation : A l'expiration de la durée de la Société, comme en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle sur proposition du Conseil, le mode de liquidation, et nomme un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, dont elle détermine les pouvoirs.

Fondateur Emetteur : Monsieur Hédi Karoui, Agriculteur à Soliman.

N° 602

DISSOLUTION DE SOCIETE

HENCHIR MELLEGUE — S. A. R. L.

Aux termes d'une décision collective des associés enregistrée à Tunis (A.C.I.) le 21 avril 1966, Vol. 752, Série bis, Case 132, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 25 avril 1966, il appert que les associés, constatant la disparition de l'objet social en raison de la dévolution au Domaine privé de l'Etat tunisien de la propriété objet du titre foncier N° 170.106, par application de la loi N° 64-5 du 12 mai 1964, ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 12 mai 1964 et nommé comme liquidateurs Messieurs Maurice Henry et Jean Naslin, pouvant agir ensemble ou séparément avec les pouvoirs les plus étendus, notamment celui de substituer.

Le siège de la liquidation a été fixé au domicile de Monsieur Maurice Henry, 47, avenue de la Division Leclerc à Chatillon Sous-Bagneux (Hauts de Seine).

Les liquidateurs.

N° 603

« MAIZILA » S.A.R.L. (en liquidation)

Par décision des liquidateurs désignés par acte enregistré à Tunis (A.C.I.) le 22 juillet 1963, Vol. 735 Série I Case 36, le siège de la liquidation a été fixé au domicile de l'un d'eux, Monsieur Maurice Henry, 47, avenue de la Division Leclerc à Chatillon Sous-Bagneux (Hauts de Seine).

Les liquidateurs.

N° 604

**SOCIETE TUNISIENNE
DE FILATURE ET TISSAGE
STUFIT**

Société Anonyme
au capital de 200.000 dinars
Siège Social :
Avenue Barthou - Tunis

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Filature et Tissage « STUFIT », Société Anonyme, au capital de deux cents mille dinars, dont le siège est à Tunis, avenue Barthou, sont convoqués au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le jeudi 2 juin 1966 à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et sur les opérations sociales de l'exercice 1965.

2°) Rapports des Commissaires aux comptes concernant le même exercice et les opérations visées à l'article 78 du code de commerce.

3°) Approbation, s'il y a lieu, des comptes et du bilan de l'exercice 1965.

4°) Quitus au Conseil d'Administration.

5°) Renouvellement d'administrateurs.

6°) Nomination de Commissaires aux Comptes.

7°) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 605

**SOCIETE ANONYME
« S.A.T.A. »**

Les actionnaires de la Société Algéro-Tunisienne Alfatière (S.A.T.A.) société anonyme, au capital de 55.000 dinars, dont le siège social est à Sousse, rue d'Espina, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le 15 juin 1966 à 10 heures du matin au siège social, à l'effet de délibérer sur les comptes et résultats de l'exercice 1965 et sur toutes questions de la compétence des Assemblées Générales Ordinaires.

Pour prendre part à la réunion, les actionnaires devront déposer leurs titres ou les attestations de leur dépôt en banque, cinq jours au moins avant la date de la dite réunion.

Le Conseil d'Administration.

N° 606

STTUR

Société Anonyme
au capital de 18.750 dinars
Siège Social :
50, avenue de Madrid - Tunis

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 10 avril 1966, il appert que cette Assemblée a nommé comme membre du Conseil d'Adminis-

tration, pour une durée de six années, Messieurs :

Mabrouk ben El Hadj Ali
Mohamed ben Ahmed ben Brahim
Sadok ben Mohamed ben Salem
Touhami ben Salem
Ahmed Hamdani
Mohamed Chanchabi

Aux termes du procès-verbal en date du 10 avril 1966, le Conseil d'Administration a nommé Monsieur Mabrouk ben Hadj Ali, en qualité de Président Directeur Général, pendant six années, lequel a accepté la dite fonction.

N° 607

Nom : Club de Coopération.

Siège : Menzel-Temime.

But : Communication entre divers secteurs culturels.

Visa : N° 3.668 du 10 novembre 1964.

N° 608

Nom : Etoile Sportive Menzel-Temime.

Siège : Menzel-Temime.

But : Omni-Sport.

Visa : N° 3.188 du 3 janvier 1961.

N° 609

AVIS

Louange à Dieu.

La nommée Mongia bent Mohamed ben Brahim Riahi, domiciliée à Tunis, impasse El M'hajbia, rue En-Nahdi numéro 7, avise le public qu'elle avait acheté 7 parts à l'indivise de la maison sise rue de la Semoule, N° 43, dont les limites sont :

Au Sud : Maison Ahmed El Gabsi.

A l'Est : Maison Youssef ben M'rad.

A l'Ouest : Maison Khemais ben Sadok Khalfallah.

Au Nord : Rue Saidi, achat par les deux notaires feu Tahar El Ayari et son fils chedli ; qu'elle a obtenu par l'organe de Maître Ahmed Riahi, avocat à Tunis, une autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 28 avril 1966, enregistré sous le N° 13.322, pour avoir un duplicata ou copie de l'acte de l'achat ; que toutes oppositions à cet avis doit être formulée auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Tunis dans les vingt jours qui précèdent cet avis ; dépassé ce délai, toute opposition sera considérée comme nulle.

Ecrit au mois de mai 1966.

Tampon de Maître Ahmed Riahi.

N° 610

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 17 août 1964, enregistré à Tunis

A.C.I. le 17 janvier 1966, Volume 750 Série I Case 275, dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 9 mai 1966, il a été constitué une S.A.R.L. Avant pour dénomination : « Café de Nabeul ».

Objet social : l'exploitation d'un café-bar.

Durée : 10 ans, du jour du transfert de la licence de débit de boissons.

Siège : fixé à Tunis, 54, rue Al-Djazira.

Capital social : a été fixé à la somme de 4.000 dinars, divisé en 400 parts de 10 dinars chacune qui ont été attribuées à concurrence de 200 parts à Madame Manoubia Ghaloussi, veuve El Karoui pour son apport consistant en un fonds de commerce de café sis à Tunis, 54, rue Al-Djazira, évalué à la somme de 2.000 dinars s'appliquant : 600 dinars aux éléments corporels et 1.400 dinars aux éléments incorporels, et à concurrence de 200 parts à Madame Najiba ben Abda épouse Abdelkader Sassi, en représentation de son apport en espèces.

Gérance : Monsieur Abdelkader ben Mohamed ben Ammar Sassi a été nommé gérant statutaire.

Pour extrait

Le gérant.

N° 611

**SOCIETE DU LAIT
DE BIZERTE**

Société Anonyme
au capital de 15.000 dinars
Siège Social :

8, Rue du 18 janvier 1938

BIZERTE

AVIS

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 1966, enregistré à Bizerte le 6 mai 1966, Folio 15, Case 462, et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte le 9 mai 1966 sous le N° 52.

Monsieur Sadok Daouadi est élu, à l'unanimité, Président Directeur Général de la Société sus-nommée.

Il lui a été accordé les mêmes pouvoirs que ceux qui étaient conférés à Monsieur Ali Karoui, Président sortant de la dite Société.

N° 612

Suivant acte s.s.p. en date du 30 avril 1966, enregistré à Tunis le 10 mai 1966, Volume 752, Bis Case 277, Madame Ariche Esteile Veuve de Monsieur Berrebi Isaac, demeurant à Tunis, 11, Rue M'hamed Ali a vendu à :

1°) Monsieur Belgacem ben Hadj Mohamed Mezoughi, demeurant à Tunis, 112, Rue de la Kasbah ;

2°) Monsieur Mohamed ben Salah Rejeb, demeurant à Tunis, 18, Rue Sidi El Ajmi, le fonds de commerce de chaussures à l'enseigne « Chaussures Luxor » sis à Tunis 11, Rue Mohamed Ali.

Faire les oppositions s'il y a lieu par lettre recommandée avec accusé de réception ou exploit d'huissier-notaire, entre les mains de Maître J. Nizard, Avocat à Tunis, 16, Rue des Tanneurs, dans les 20 jours de la présente insertion, sous peine de forclusion.

Le présent avis a été publié au journal « Le Petit Matin » du 11 mai 1966.

N° 613

CONSTITUTION D'UNE S. A. R. L.

Suivant acte s.s.p. fait à Tunis le 7 avril 1966 E. à Tunis A.C.I. le 6 mai 1966, Volume 752, I. Case 330, et déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 7 mai 1966, il appert qu'il a été constitué entre Messieurs Ahmed El Hammi, Youssef El Yahiaoui, Chaabane Essegir ben Mrad, Mouldi Halas, Sadok El Issaoui une société à responsabilité limitée au capital de 4.000 dinars divisé en 400 parts de 10 dinars chacune, la moitié étant libérée par parts égales entre les 5 associés en espèces et la moitié représentée par l'apport en nature de deux camions 5456 Tu 13 et 5476 Tu 15 fait par Messieurs Ahmed El Hammi et Youssef El Yahiaoui.

Objet : Commercialisation des oeufs, poulets, légumes, fruits, peaux, laines, dattes.

Dénomination : El Hammi et Cie.

Durée : 5 ans.

Gérance : Tous les associés sont gérants avec les pouvoirs les plus étendus.

Siège Social : N° 60, Rue Tahounet Errih à Tunis.

N° 614

FIDUCIAIRE DE FRANCE ET DE TUNISIE 45, Avenue Habib Bourguiba TUNIS

COMPAGNIE GENERALE DES SALINES DE TUNISIE CO. TU. SAL.

Société Anonyme

au capital de 750.000 dinars

Siège Social :

19, Rue de Turquie — Tunis

AVIS

Le Conseil d'Administration a l'honneur de porter à la connaissance de Messieurs les actionnaires que la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle précédemment prévue pour le vendredi 20 mai 1966 à 11 heures est fixée pour le même vendredi 20 mai 1966 à 16 heures 30, au siège social de la société, 19, Rue de Turquie à Tunis.

Le Conseil d'Administration

N° 615

SOCIÉTÉ « EL HABIBIA » DE MONASTIR Modification des Statuts

Par délibération en date du 28 mars 1966, enregistrée à Monastir le 27 avril 1966, Volume 36, Folio 9, N° 26, et déposée au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse le 28 avril 1966 sous le N° 28, il appert que l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société Anonyme « El Habibia » de Monastir a décidé de modifier comme suit l'article 2 des Statuts :

Article 2 (nouveau) :

La société prend la dénomination de Société Industrielle Commerciale de développement de la Délégation de Monastir « Le Flambeau Commercial ».

Le Conseil d'Administration

N° 616

*Etude de Maître Mohamed Bécheur
Avocat à la Cour de Cassation, Rue
d'Algérie, Sousse.*

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'Adjudication aura lieu le lundi 6 juin 1966, à 9 heures, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivant : Le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie.

Partie Saisie : Abdesslem ben Salem El Goulli, commerçant, demeurant à Tunis, 70, Rue Larbi Zarrouk.

Désignation des biens à vendre

1°) La totalité d'une parcelle de terre renfermant des constructions, située à Sousse, immatriculée à la conservation de la propriété foncière sous le N° 19.290 et le nom de « Gaston Benjamin ».

2°) La totalité d'une parcelle de terre renfermant des constructions, sise à Sousse, immatriculée à la conservation de la propriété foncière sous le N° 19.291 et le nom de « Benjamin Gaston ».

Mise à prix

Pour les deux lots : 3.000 dinars (trois mille dinars).

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître Bécheur Avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse pour prendre connaissance du cahier des charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat poursuivant

Maître Bécheur

N° 617

*Etude de Maître Mohamed Bécheur
Avocat à la Cour de Cassation, Rue
d'Algérie, Sousse.*

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SAISIE IMMOBILIERE

L'Adjudication aura lieu le lundi 18 juillet 1966, à 9 heures à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivant : Om Saâd dite Saïda bent Hassen Jaïdane, demeurant à Sahline.

Parties Saisies : Hafsia bent Mohamed ben Abdesslem, Veuve Fradj ben Mohamed Mekki et ses filles Najia, Fatma, Saïda et Ftima bent Fradj Mekki, demeurant à Sahline.

Désignation des biens à vendre

La totalité de la propriété agricole, sise forêt de Sahline, au lieu dit Chat El Bhar, comprenant 20 pieds d'oliviers et un terrain de culture.

Mise à prix :

Pour le lot unique : Trois cents dinars (300 D.).

Pour plus amples renseignements s'adresser à l'Etude de Maître Bécheur, Avocat poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse pour prendre connaissance du cahier des charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat poursuivant

Maître Bécheur

N° 618

Etude de Maître M'Hamed Makni, Avocat à Sfax, 5, Rue Habib Thameur.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES après saisie immobilière

Poursuivant : Les Etablissements Henriksen et Larsen, Société Anonyme, ayant son siège social à Sfax, Avenue Habib Bourguiba, poursuites et diligences de son Président-Directeur Général, demeurant audit siège, élisant domicile en l'Etude de Maître M'Hamed Makni, Avocat à Sfax, 5, Rue Habib Thameur.

Partie Saisie : Hadj Ali ben Mohamed Akarrek, propriétaire demeurant à Maharrès.

En vertu :

1°) d'un jugement civil rendu par la Justice Cantonale de Sfax sous le N° 1.317 en date du 25 juin 1963, signifié par exploit de Maître Mahmoud El Kassar, Huissier-notaire à Sfax, en date du 22 octobre 1963.

2°) d'un jugement civil rendu par la Justice Cantonale de Sfax sous le N° 1.854 en date du 24 décembre 1963, signifié par exploit de Maître Mahmoud El Kassar Huissier-Notaire à Sfax en date du 6 août 1964.

Et en vertu de la saisie immobilière pratiquée suivant exploit de Maître Mahmoud Kamoun, Huissier-Notaire à Sfax en date du 7 avril 1966.

Il sera procédé le lundi 11 juillet 1966 à neuf heures du matin, à l'audience et par devant la Chambre des Cries du Tribunal de Première Instance de Sfax, à la vente de :

Désignation de l'immeuble à vendre :

La totalité d'une maison (villa), ouvrant du Sud sise à Maharès, se composant d'un cour (oust haouche) où se trouvent une pièce et un garage contigu du côté ouest ouvrant au sud. Le tout ayant pour limites :

Au Sud : La Route.

A l'Est : Hédi Guedouara.

Au Nord : Une route.

A l'Ouest : Hédi Derbel.

Mise à prix :

La mise à prix est fixée à : Cent Cinquante Dinars, ci 150 D. 000. Outres charges et frais.

Nota : Il est rappelé à tout participant aux enchères publiques de se munir au préalable, d'une autorisation délivrée par M. le Gouverneur de Sfax.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1°) Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, où le Cahier des Charges se trouve déposé.

2°) En l'Etude de Maître M'Hamed Makni, Avocat à Sfax, 5 Rue Habib Thameur.

L'Avocat poursuivant :

M'Hamed Makni

N° 619

AVIS DE GERANCE LIBRE

D'un acte s.s.p. du 2 mai 1966, enregistré à Tunis A.C.I. le 4 mai 1966, Volume 752, Série ter, Case 257, il résulte que Madame Rose Zammit Veue Pierre Petit a donné en location à Monsieur Hamadi ben Mohamed Abdelli, demeurant à La Marsa, son fonds de commerce de café-bar situé à La Marsa-Ville Avenue de la République, pour la durée d'une année renouvelable.

Pendant la durée du bail, Madame Rose Zammit ne sera en aucune façon responsable des engagements pris par Monsieur Hamadi Abdelli pour les besoins de l'exploitation du fonds.

Le présent avis a paru au journal « Le Petit Matin » du 8 mai 1966.

Pour extrait

N° 620

**MANUFACTURE TUNISIENNE
DE BONNETERIE
ET DE CONFECTION**

S. A. R. L.

au capital de 20.000 dinars

Siège Social :

2. Rue Annibal
TUNIS

Suivant décisions collectives en date à Tunis le 2 mai 1966 et enregistrées à Tunis (A.C.I.) le 7 mai 1966, Volume

752. Série bis, Case 262, les associés décident de transférer le siège social de la Société au 2. Rue Annibal, Tunis.

La société est administrée par Messieurs Salah ben Mlouka et Hédi Kharat.

L'article 5 et 14 des statuts sont modifiés en conséquence.

Le gérant

N° 621

Nom : Club Sportif de la Coopération.

But : Omnisports.

Siège : 9, Rue d'Angleterre, Tunis.

Visa : N° 3.811 du 14 mars 1966.

N° 622

**SOCIETE ETTATAOUAR
D'ENTREPRISE de CONSTRUCTION
ET DE TRAVAUX PUBLICS
DE BEN GUERDANE**

Société Anonyme
au capital de 12.600 dinars

Siège social : Ben Guerdane

CONSTITUTION DE SOCIETE

Suivant acte s.s.p. déposé le 18 décembre 1965 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Gabès, M. Mekki Grissia, demeurant à Ben Guerdane a établi les statuts d'une société anonyme qu'il se proposait de fonder.

De ces statuts ainsi que des actes et délibérations subséquents, il résulte ce qui suit :

Objet : Cette société a pour objet : L'entreprise, la construction et les travaux publics.

Dénomination : Société Ettataouar d'Entreprise de construction et de travaux publics.

Siège social : Ben Guerdane.

Durée : 99 ans ayant commencé à courir à partir du 22 mai 1964 sauf le cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévues aux statuts.

Capital social : Fixé à la somme de 12.600 dinars, divisé en 2.520 actions de cinq dinars (5 D.) chacune à souscrire en numéraire.

Administration de la Société : La Société est administrée par 7 membres au moins et 12 membres au plus comprenant :

a) les représentants des Communes nommés conformément à la loi du 5 février 1959 ;

b) les membres pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale.

La durée des fonctions des administrateurs est de 3 années, chaque année s'entendant de l'intervalle entre deux Assemblées Générales Ordinaires consécutives.

Procès-verbaux : Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le Prési-

dent de la séance et le Secrétaire ou par la majorité des membres présents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le Président ou par deux administrateurs.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le Président du Conseil d'Administration assure sous sa responsabilité la direction générale de la Société ; sur sa proposition le Conseil d'Administration peut, pour l'assister, lui adjoindre à titre de Directeur Général Adjoint, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein.

Le Conseil d'Administration confère au Président les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d'exercer la direction générale de la Société, avec faculté de substituer.

La signature sociale appartient au Président Directeur Général.

Assemblées Générales : Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bureau ou tout au moins par la majorité d'entre eux.

Les justifications à fournir aux tiers ou en justice des délibérations de toute Assemblée résultent des copies et extraits des procès-verbaux certifiés signés par le Président du Conseil d'Administration ou à défaut par le Président Directeur Général Adjoint ou encore par l'administrateur spécialement délégué.

Après la dissolution de la Société et pendant la liquidation les copies et extraits sont signés par les liquidateurs ou le cas échéant par le liquidateur unique.

Constitution de réserves extraordinaires - Répartition des bénéfices : Sur les bénéfices nets, il est prélevé d'abord :

1°) 5 % pour constituer le fonds de réserve prescrit par la loi. Ce versement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il redevient lorsque la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

2°) Il est ensuite prélevé sur le solde du dit bénéfice la somme nécessaire pour payer aux actionnaires, à titre de premier dividende 5 % des sommes dont leurs actions sont libérées et non amorties sans que si les bénéfices d'une année ne permettent pas ce paiement, les actionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années suivantes.

3°) Sur le surplus, l'Assemblée Générale Ordinaire a le droit de décider le prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convenables soit pour être reportées à nouveau, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserve généraux ou spéciaux dont le cas échéant elle règle l'affectation ou l'emploi.

Ce ou ces fonds de réserves peuvent être distribués aux actionnaires soit à l'amortissement total ou partiel de ces actions.

Les actions intégralement amorties seront remplacées par des actions de jouis-

sance ayant les mêmes droits que les actions anciennes à l'exception du droit au premier dividende statutaire ou au remboursement du capital.

Déclaration de souscription et de versement : Suivant acte s.s.p. en date du 5 avril 1966, enregistré à Médenine Vol. 20 Case 107, reçu par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement à Médenine, Monsieur Mekki Grissia, fondateur de la Société Ettataouar, a déclaré que 2.520 actions sur les 3.000 actions de 5 dinars devant constituer le capital social prévu par le projet des statuts ont été souscrites et qu'il a été versé par chacun le montant des actions par lui souscrites.

Assemblée Constitutive : Des procès-verbaux de l'Assemblée Constitutive tenue le 11 avril 1966, il résulte que

1°) l'Assemblée Générale a, après vérification, reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par Monsieur Mekki Grissia, fondateur de la Société, telle qu'elle résulte de l'acte s.s.p. reçu par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement à Médenine ;

2°) l'Assemblée Générale a décidé que le capital de la Société est de 12.600 dinars, divisé en 2.520 actions de 5 dinars chacune, et a modifié en conséquence l'article 6 du projet des statuts relatif au capital social ;

3°) l'Assemblée a décidé que la dénomination de la Société sera : Société Ettataouar d'Entreprise de Construction et de Travaux Publics de Ben Guerdane ;

4°) elle a modifié le paragraphe 5 de l'article 44 relatif au dividende du Conseil d'Administration qui devient comme suit : (Une quote du reste fixée par l'Assemblée Générale et qui ne peut dépasser 10 % est attribuée à titre de tantième au Conseil d'Administration).

5°) elle a fixé le siège social à Ben Guerdane ;

6°) elle a nommé comme premier Conseil d'Administration, MM. Mekki Grissia, Djilani ben Amor Abdelkébir, Mohamed Chendoul, Hédi Abaab, Said Omrani, Ali ben Ayed, Kacem Nelouti et Djilani Haouat, tous demeurant à Ben Guerdane ;

7°) elle a approuvé les statuts de la Société et constaté la constitution définitive de la Société ;

8°) elle a nommé comme commissaires aux comptes Monsieur Mustapha Badreddine et Monsieur Hassine Zaouali.

Première délibération du Conseil d'Administration : De la première délibération du Conseil d'Administration tenue le 11 avril 1966, il appert que le Conseil d'Administration a nommé comme Président Directeur Général Monsieur Mekki Grissia a qui le Conseil d'Administration a décidé de déléguer tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de la Société.

Dépôts : Deux originaux des statuts enregistrés à Médenine le 5 mars 1966 Vol. 20 Folio 85 Case 103.

Deux originaux de la liste de souscription et de versement enregistrés à Médenine le 5 avril 1966 Vol. 20 Folio 84 Case 106.

Deux originaux du procès-verbal de l'Assemblée Constitutive, enregistrés à Médenine le 25 avril 1966 Vol. 20 Folio 91 Case 117.

Deux originaux des délibérations du premier Conseil d'Administration, enregistrés à Médenine le 25 avril 1966 Vol. 20 Folio 91 Case 118.

Deux expéditions de la déclaration de souscription et de versement, enregistrés à Médenine le 5 avril 1966 Vol. 20 Case 107.

Ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Gabès le 26 avril 1966 (dépôt N° 54).

Le Président : Mekki Grissia.

N° 623

AVIS DE CONVOCATION

Société Industrielle Commerciale et Agricole Tunisienne (S.I.C.A.TU.)
Route de Monastir à Sousse

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Messieurs les actionnaires de la S.I.C.A.TU., sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le dimanche 29 mai 1966 à 8 heures au siège de la Société, Route de Monastir à Sousse.

Ordre du jour :

1°) Rapport du Conseil d'Administration.

2°) Rapport des Commissaires aux Comptes.

3°) Approbation des rapports et quitus au Conseil d'Administration.

4°) Questions diverses.

Le P. D. G.

M. DRISS

N° 624

SOCIETE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DU GAZ

Amortissement du 1^{er} mai 1966
Obligations 4% 1942 de Frs 50.

COMPAGNIE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DE TRANSPORTS (C.T.E.T.)

24ème Tirage

5084	6856/859
5054/057	7099/101
5091/099	7153/154
5478/483	7157/158
5665/672	7161
5730/738	7162/163
5751/768	7165/170
6202/211	7180
6307/308	7495/504
6389/408	7584/593
6743/752	7608/617
6793/799	7737/746

7793/795
7909/914
8030/049
8094/102

8176/179
8512/514
8520/529

Aux titres anciens non échangés correspondent les titres nouveaux suivants, amortis avant mise en circulation :

434, 972, 1598, 1723, 3551, 3552, 4184, 4246, 8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 8929, 8930.

N° 625

SOCIETE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DE GAZ

Amortissement du 1^{er} mai 1966
Obligations 6% 1920 de Frs. 5.

COMPAGNIE TUNISIENNE D'ELECTRICITE ET DE TRANSPORTS (C.T.E.T.)

8015	9667	10920
8016	9668	10933
8018	9686	10935
8054	9706	10947
8066	9736	10951
8150	9788	10960
8171	9809	11010
8201	9816	11022
8211	9828	11033
8226	9838	11043
8236	9872	11073
8252	9875	11082
8257	9895	11104
8264	9952	11178
8289	9958	11211
8318	9979	11231
8368	9999	11235
8380	10019	11244
8450	10041	11285
8460	10057	11354
8475	10074	11362
8506	10088	11382
8558	10140	11392
8613	10158	11412
8637	10174	11469
8638	10182	11476
8643	10184	11504
8713	10202	11520
8752	10241	11539
8870	10289	11557
8950	10305	11579
8970	10341	11580
8983	10356	11610
8997	10358	11616
9009	10414	11662
9022	10421	11665
9023	10461	11670
9048	10463	11674
9103	10464	11690
9126	10497	11737
9136	10502	11767
9176	10572	11777
9187	10581	11851
9290	10606	11852
9348	10616	11853
9350	10630	11871
9355	10639	11875
9357	10718	11903
9379	10722	11905
9441	10734	11998
9467	10736	12001
9479	10738	12021
9605	10790	12037
9633	10809	12039
9638	10827	12051
9664	10873	12064

12071	12152	12421
12078	12183	12510
12085	12243	12519
12105	12249	12544
12106	12278	12568
12113	12349	12571
12133	12356	12630
12135	12404	12645

Aux obligations anciennes non échangées correspondent les titres nouveaux suivantes, amortis avant mise en circulation :

2800	2801
12653	12654

N° 626

COMPAGNIE DES PHOSPHATES ET DU CHEMIN DE FER DE GAFSA

Société Anonyme
au capital de 5.000.000 de dinars
Registre de Commerce : 36 à Sousse
Siège Social :
9, rue Mazagran - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Phosphates et du Chemin de Fer de Gafsa, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le mercredi 15 juin 1966, à 10 heures au 26, Rue d'Angleterre, Tunis.

Ordre du jour :

- 1°) Rapport du Conseil d'Administration;
- 2°) Rapports de MM. les Commissaires aux Comptes;
- 3°) Approbation des opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce;
- 4°) Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1965;
- 5°) Quitus aux Administrateurs pour la gestion 1965;
- 6°) Renouvellement du mandat des Administrateurs, conformément à l'article 20 des statuts.
- 7°) Résolutions.

Conformément à l'article 31 des statuts, l'Assemblée se compose de tous les actionnaires possédant vingt actions ou un nombre supérieur.

Toutefois, les propriétaires de moins de 20 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.

Les propriétaires d'actions au porteur désireux d'assister à l'Assemblée ou de s'y faire représenter sont tenus de déposer soit les titres, soit les attestations d'immobilisation en tenant lieu, cinq jours au moins avant la réunion, au siège social, 9, Rue Mazagran à Tunis, ou à la Société Tunisienne de Banque, 9, Rue des Pyramides à Paris (premier arrondissement) et Avenue Habib Thameur à Tunis.

Il sera remis à chaque déposant d'actions au porteur qui en fera la demande, une carte d'admission à l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration

N° 627

SOCIETE DU DJEBEL-DJERISSA SOCIETE ANONYME TUNISIENNE

au capital de 1.406.760 dinars

Siège Social :

19, Rue Al-Djazira — Tunis

Registre du Commerce : Tunis 176

Messieurs les actionnaires de la Société du Djebel-Djerissa, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le mardi 14 juin 1966 à 9 heures au siège social, 19, Rue Al-Djazira, Tunis.

Ordre du jour :

- 1°) Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 1965.
- 2°) Rapport des commissaires aux comptes.
- 3°) Examen et approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1965.
- 4°) Quitus aux Administrateurs.
- 5°) Application de l'article 78 de la loi, instituant le Code de Commerce.
- 6°) Pouvoirs à conférer.

Conformément à l'article 34 des statuts, l'Assemblée se compose de tous les actionnaires possédant Cinq actions ou un nombre supérieur.

Toutefois, les propriétaires de moins de cinq actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.

Les propriétaires d'actions au porteur désireux d'assister à l'Assemblée ou de s'y faire représenter sont tenus de déposer soit les titres, soit les attestations d'immobilisation en tenant lieu, cinq jours au moins avant la réunion, au siège social 19, Rue Al-Djazira à Tunis, ou à la Société Tunisienne de Banque, 9, Rue des Pyramides à Paris (premier arrondissement) et Avenue Habib Thameur, Tunis.

Il sera remis à chaque déposant d'actions au porteur qui en fera la demande, une carte d'admission à l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration

N° 628

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 28 avril 1966, enregistré à Tunis A.C.I. le 7 mai 1966 et dont deux exemplaires ont été déposés le 12 mai 1966 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, Monsieur Hamda ben Abdesslem Boussetta et son épouse, née Dienstel Ingeborg, demeurant tous deux à Tunis, 8, rue Belisaire, ont vendu à Madame Fatma bent El Bahi, épouse Mohamed Bettaieb, de nationalité tunisienne, demeurant à El Habibia, 90 parts sociales de 10 dinars chacune leur appartenant dans la Société Tunisienne L'Homme, La Femme et L'Enfant « FÉRIAL », société à responsabilité limitée, au capital de 1.000 dinars, dont le siège est à Tunis, 11 bis, rue de Marseille.

Par le même acte la collectivité des associés a désigné Madame Fatma bent El Bahi, épouse Mohamed Bettaieb, ci-dessus nommée, en qualité de gérant de la dite société en remplacement de Madame Hamda ben Abdesslem Boussetta, née Dienstel Ingeborg, démissionnaire.

N° 629

SOCIETE TUNISIENNE D'EXPLOITATIONS PHOSPHATIERES STEPHOS

Société Anonyme
au capital de 649.008 dinars
Siège Social :

9, rue Mazagran - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Exploitations Phosphatières « STEPHOS », sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire fixée au 16 juin 1966 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1°) Rapport du Conseil d'Administration.
- 2°) Rapports de Messieurs les commissaires aux comptes.
- 3°) Approbation des opérations visées par l'article 78 du code de commerce.
- 4°) Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1965.
- 5°) Quitus aux administrateurs.
- 6°) Démission et renouvellement du mandat des administrateurs, conformément à l'article 21 des statuts.
- 7°) Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes.
- 8°) Résolutions.

Le présent avis tient lieu de convocation chaque actionnaire devra se munir des pièces prouvant son identité et si possible de ses certificats d'actions.

N° 630

COMPAGNIE NOUVELLE DES PHOSPHATES DU DJEBEL M'DILLA CIPHOS

Société Anonyme
au capital de 1.000 dinars
Siège Social :
9, rue Mazagran - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Compagnie Nouvelle des Phosphates du Djebel M'dilla (CIPHOS), sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire fixée au 15 juin 1966 à 16 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

- 1°) Rapport du Conseil d'Administration.
- 2°) Rapports de Messieurs les commissaires aux comptes.
- 3°) Approbation des opérations visées par l'article 78 du code de commerce.
- 4°) Approbation du bilan et des comptes de l'exercice 1965.
- 5°) Quitus aux administrateurs.
- 6°) Résolutions.

Le présent avis tient lieu de convocation chaque actionnaire devra se munir des pièces prouvant son identité et si possible de ses certificats d'actions.

N° 631

COMPAGNIE TUNISIENNE DE NAVIGATION

Messieurs les actionnaires de la Compagnie Tunisienne de Navigation, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi trente mai mil neuf cent soixante-six, à quinze heures, au siège social, 5, Avenue Dag Hammarskjöld, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 1965.

— Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice.

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes ainsi que de l'affectation des résultats.

— Quitus aux Administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration de la Compagnie Tunisienne de Navigation

N° 637

SOCIETE TUNISIENNE D'ACCONAGE ET DE MANUTENTION

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne d'Acconage et de Manutention, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi trente mai mil neuf cent soixante-six, à seize heures, au siège social de la Compagnie Tunisienne de Navigation, 5, Avenue Dag Hammarskjöld, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 1965.

— Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice.

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les dispositions de l'article 78 du Code de Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes ainsi que de l'affectation des résultats.

— Quitus aux Administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration
de la Société Tunisienne
d'Acconage et de Manutention.

N° 638

SOCIETE COMMERCIALE TUNISIENNE

Messieurs les actionnaires de la Société Commerciale Tunisienne, sont con-

voqués en l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi trente mai mil neuf cent soixante-six à seize heures trente, au siège social, 5, Avenue Dag Hammarskjöld, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 1965.

— Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice.

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes ainsi que de l'affectation des résultats.

— Quitus aux Administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration de la Société Commerciale Tunisienne

N° 639

SOCIETE MARITIME DE LA SKHIRA

Messieurs les actionnaires de la Société Maritime de la Skhira, sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le lundi trente mai mil neuf cent soixante-six, à dix sept heures, au siège social, 5, Avenue Dag Hammarskjöld, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations de l'exercice 1965.

— Rapport des Commissaires aux Comptes concernant le même exercice.

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilan et comptes ainsi que de l'affectation des résultats.

— Quitus aux Administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration de la Société Maritime de la Skhira

N° 640

SOCIETE TUNISIENNE DE CONSTRUCTIONS ET DE REPARATIONS MECANIQUES ET NAVALES SOCOMENA

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Constructions et de

Réparations Mécaniques et Navales (SOCOMENA), sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi trente-et-un mai mil neuf cent soixante-six, à quinze heures, au siège social à Menzel Bourguiba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur les activités des années 1964 et 1965, examen des bilans et comptes les concernant et ratification du retard relatif à l'examen de la situation 1964.

— Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'examen des comptes 1964 et 1965.

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les dispositions de l'article 78 du Code de Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilans et comptes.

— Quitus aux Administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration
de la Société Tunisienne
de Constructions et de Réparations
Mécaniques et Navales.

N° 641

SOCIETE INDUSTRIELLES DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES SICOMET

Messieurs les actionnaires de la Société Industrielle de Constructions Métalliques (Sicomet), sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi trente et un mai mil neuf cent soixante-six, à seize heures, au siège social, à Menzel Bourguiba, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

— Rapport du Conseil d'Administration sur les activités des années 1964-1965, examen des bilans et des comptes les concernant et ratification du retard relatif à l'examen de la situation 1964.

— Rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'examen des comptes 1964-1965.

— Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l'article 78 du Code de Commerce.

— Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports, bilans et comptes ainsi que de l'affectation des résultats.

— Quitus aux Administrateurs.

— Questions diverses.

Le Conseil d'Administration de la Société Industrielle
de Constructions Métalliques

N° 642

EN VENTE :

	PRIX
Réglementation Tunisienne des Assurances (Juin 1957)	0 D, 200
Code de la Nationalité Tunisienne	0 D, 150
Code des Droits Réels	0 D, 250
Loi Electorale	0 D, 050
Le Nouveau Tarif des Douanes (1959)	1 D, 000
Table des Matières (1957 à 1964) chacune	0 D, 100
Table Chronologique (1959 à 1964) chacune	0 D, 100
Indemnités des personnels de l'Etat et des Communes	0 D, 200
Débats de l'Assemblée Nationale	0 D, 050
Régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 200

	PRIX
Statut Particulier du Personnel du Secrétariat d'Etat aux Finances et au Commerce	0 D, 050
Code des Douanes	0 D, 600
Bulletin Mensuel de Statistique	0 D, 180
Bulletin de Statistique et d'Etudes Economiques (jusqu'à fin 1962)	0 D, 400
Bulletin Comparatif Trimestriel du Mouvement Com- mercial	0 D, 400
Annuaire Statistique de la Tunisie	1 D, 000
L'Economie Tunisienne depuis la fin de la Guerre (1955)	0 D, 500
Barème Indiciaire des Fonctionnaires de l'Etat	0 D, 050

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)